



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Dalam KM. 08 RT.001/RW.001 Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (KTP) / Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Efri Edison, SH.**, adalah pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EFRI EDISON MANALU & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Arjuna Ujung No. 88, Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Februari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 56/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam Dakwaan Keempat : **Pasal 351 Ayat (3) KUHP** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR** pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu)helai celana pendek;
 2. 1 (satu) buah tali celana;
 3. 1 (satu) buah cincin;
 4. 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam;
 5. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Halaman 2 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Uang tunai sejumlah Rp 609.000.-;
7. 4 (empat) lembar mata uang asing;
8. 1 (satu) lembar SIM A atas nama JAMALLUDIN;
9. 1(satu) lembar Kartu Mahasiswa atas nama JAMALLUDIN;
- 10.1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri

Dikembalikan kepada keluarga korban Jamalludin.

1. 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
3. 1 (satu) pasang sandal bertuliskan HILOS warna putih hitam;
4. 2 (dua) buah plastik yang diduga narkoba jenis shabu shabu;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu shabu /bong
7. 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit kering
8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda No Pol 5805 ZAP.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau

Halaman 3 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat terdakwa Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi YUDI), lalu saksi YUDI memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib saksi YUDI mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut saksi YUDI bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya saksi YUDI dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI dan saksi YUDI dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya bersama saksi YUDI dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saksi YUDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa untuk bersiap-siap dikarenakan sdr. Jamlauddin sudah ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Yudi meminta terdakwa untuk datang ke Simpang Kubang Raya, setelah terdakwa sampai di Simpang Kubang tidak lama kemudian datang saksi YUDI bersama JORDI (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa bersama saksi YUDI dan saksi JORDI menuju ke tempat orang yang mengetahui dimana lokasi sdr. Jamaluddin. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Doser dan India (dalam

Halaman 4 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pencarian) langsung bergabung mengikuti terdakwa. Sesampainya di Simpang Kualu, saksi Yudi bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenali berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat sdr. Jamaluddin berada yaitu di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Sesampainya di kebun sawit yang dimaksud, terdakwa, saksi Yudi, saksi Jordi, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit dan kemudian berpencah masuk ke dalam kebun sawit dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencah melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh saksi Jordi dan terdakwa menangkap teman sdr. Jamaluddin yang bernama Dodi.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana terdakwa memiting Sdr. Jamaluddin menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Jordi. Setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Terdakwa melipat tangan Sdr. Jamaluddin ke belakang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Yudi menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, dan terdakwa kembali memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik saksi Yudi yang telah diambilnya.

Selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian terdakwa, saksi Yudi dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Terdakwa dan India membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Yudi dan saksi Jordi dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik terdakwa, sedangkan Doser tinggal di kebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah pergi mendahului, saat diperjalanan terdakwa berhenti dan pindah ke sepeda motor

Halaman 5 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

Nmax miliknya sedangkan saksi Yudi pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan saksi Jordi dan saksi Dodi sedangkan saksi Yudi berjalan mendahului terdakwa dan berhenti di depan terdakwa, lalu saksi Yudi turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Yudi Kembali memukuli dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh saksi Yudi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa menanyakan kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membeli air minum dan memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi mendatangi Sdr. Jamaluddin untuk menawarkan air minum kepadanya namun tidak direspon oleh Sdr. Jamaluddin, selanjutnya saksi Jordi langsung membuka mulut Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan tangan kiri dan setelah mulutnya terbuka sedikit kemudian saksi Jordi menuangkan air minum ke dalam mulut Sdr. Jamaluddin namun air minum tersebut dikeluarkan kembali oleh Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi kembali ke tempat terdakwa dan menyuruh India untuk gantian memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin.

Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Yudi datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam bersama dengan Doser dan melihat Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih atau lendir, lalu Sdr. Jamaluddin diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

Doser dan India dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan terdakwa, Dosier, dan saksi Dodi meninggalkan kebun sawit tersebut dan membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, dan setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjang badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan

Halaman 7 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id



Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat terdakwa Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi YUDI), lalu saksi YUDI memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib saksi YUDI mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut saksi YUDI bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya saksi YUDI dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa meminta sabu tersebut dari saksi Yudi, saksi Yudi pergi ke tempat penyimpanan sabu, namun sesampainya di tempat tersebut sabu yang telah saksi Yudi dan Sdr. Jamaluddin simpan sebelumnya hilang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI dan saksi YUDI dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya bersama saksi YUDI dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saksi YUDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa untuk bersiap-siap dikarenakan sdr. Jamlauddin sudah ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Yudi meminta terdakwa untuk datang ke Simpang Kubang Raya, setelah terdakwa sampai di Simpang Kubang tidak lama kemudian datang saksi YUDI bersama JORDI

Halaman 8 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa bersama saksi YUDI dan saksi JORDI menuju ke tempat orang yang mengetahui dimana lokasi sdr. Jamaluddin. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Doser dan India (dalam pencarian) langsung bergabung mengikuti terdakwa. Sesampainya di Simpang Kualu, saksi Yudi bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenali berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat sdr. Jamaluddin berada yaitu di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud terdakwa, saksi Yudi, saksi Jordi, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh saksi Jordi dan terdakwa menangkap teman sdr. Jamaluddin yang Bernama Dodi.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana Sdr. Jamaluddin dibawa dengan cara dipiting oleh saksi Antoni dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Dodi dibawa oleh terdakwa II dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut saksi Antoni menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Antoni melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan diikuti oleh saksi Antoni yang memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya yang disaksikan oleh Doser, India dan saksi Dodi.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana terdakwa memiting Sdr. Jamaluddin menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Jordi. Setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh Sdr.

Halaman 9 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Terdakwa melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Yudi menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, dan terdakwa kembali memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik saksi Yudi yang telah diambilnya.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Yudi Kembali memukuli dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh saksi Yudi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa menanyakan kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudi, Doser dan India membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, lalu setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjang badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah



pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Antoni) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat terdakwa Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi YUDI), lalu saksi YUDI memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib saksi YUDI mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut saksi YUDI bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya saksi YUDI dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI dan saksi YUDI dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya bersama saksi YUDI dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saksi YUDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa untuk bersiap-siap dikarenakan sdr. Jamlauddin sudah ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Yudi meminta terdakwa untuk datang ke Simpang Kubang Raya, setelah terdakwa sampai di Simpang Kubang tidak lama kemudian datang saksi YUDI bersama JORDI (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa bersama saksi YUDI dan saksi JORDI menuju ke tempat orang yang mengetahui dimana lokasi sdr. Jamaluddin. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Doser dan India (dalam pencarian) langsung bergabung mengikuti terdakwa. Sesampainya di Simpang Kualu, saksi Yudi bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenali berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat sdr. Jamaluddin berada yaitu di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud terdakwa, saksi Yudi, saksi Jordi, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh saksi Jordi dan terdakwa menangkap teman sdr. Jamaluddin yang bernama Dodi.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana terdakwa memiting Sdr. Jamaluddin

Halaman 12 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Jordi. Setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Terdakwa melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Yudi menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan terdakwa kembali memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik saksi Yudi yang telah diambilnya.

Selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian terdakwa, saksi Yudi dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Terdakwa dan India membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Yudi dan saksi Jordi dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik terdakwa, sedangkan Doser tinggal dikebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah pergi mendahului, saat diperjalanan terdakwa berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan saksi Yudi pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan saksi Jordi dan saksi Dodi sedangkan saksi Yudi berjalan mendahului terdakwa dan berhenti di depan terdakwa, lalu saksi Yudi turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Yudi Kembali memukuli dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh saksi Yudi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa menanyakan kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membeli air minum dan memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi mendatangi Sdr. Jamaluddin untuk menawarkan air minum kepadanya namun tidak direspon oleh Sdr. Jamaluddin, selanjutnya saksi Jordi langsung membuka mulut Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan tangan kiri dan setelah mulutnya terbuka sedikit kemudian saksi Jordi menuangkan air minum ke dalam mulut Sdr. Jamaluddin namun air minum tersebut dikeluarkan kembali oleh Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi kembali ke tempat terdakwa dan menyuruh India untuk gantian memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin.

Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Yudi datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam bersama dengan Doser dan melihat Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih atau lendir, lalu Sdr. Jamaluddin diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Doser dan India dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan terdakwa, Doser, dan saksi Dodi meninggalkan kebun sawit tersebut dan membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, dan setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 354 Ayat (2) KUHP**.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Antoni) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 WIB dan sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Dusun Durian Tandan Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat terdakwa Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi YUDI), lalu saksi YUDI memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib saksi YUDI mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil

Halaman 15 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut saksi YUDI bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya saksi YUDI dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lalu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI dan saksi YUDI dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya bersama saksi YUDI dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saksi YUDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa untuk bersiap-siap dikarenakan sdr. Jamlauddin sudah ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Yudi meminta terdakwa untuk datang ke Simpang Kubang Raya, setelah terdakwa sampai di Simpang Kubang tidak lama kemudian datang saksi YUDI bersama JORDI (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa bersama saksi YUDI dan saksi JORDI menuju ke tempat orang yang mengetahui dimana lokasi sdr. Jamaluddin. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Doser dan India (dalam pencarian) langsung bergabung mengikuti terdakwa. Sesampainya di Simpang Kualu, saksi Yudi bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenali berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat sdr. Jamaluddin berada yaitu di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Lalu setelah sampai di kebun sawit dimaksud terdakwa, saksi Yudi, saksi Jordi, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh saksi Jordi dan terdakwa menangkap teman sdr. Jamaluddin yang Bernama Dodi.

Selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana terdakwa memiting Sdr. Jamaluddin

Halaman 16 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Jordi. Setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Terdakwa melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Yudi menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan terdakwa kembali memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik saksi Yudi yang telah diambilnya.

Selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian terdakwa, saksi Yudi dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Terdakwa dan India membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Yudi dan saksi Jordi dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik terdakwa, sedangkan Doser tinggal dikebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah pergi mendahului, saat diperjalanan terdakwa berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan saksi Yudi pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan saksi Jordi dan saksi Dodi sedangkan saksi Yudi berjalan mendahului terdakwa dan berhenti di depan terdakwa, lalu saksi Yudi turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Yudi Kembali memukuli dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh saksi Yudi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa menanyakan kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan



menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membeli air minum dan memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi mendatangi Sdr. Jamaluddin untuk menawarkan air minum kepadanya namun tidak direspon oleh Sdr. Jamaluddin, selanjutnya saksi Jordi langsung membuka mulut Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan tangan kiri dan setelah mulutnya terbuka sedikit kemudian saksi Jordi menuangkan air minum ke dalam mulut Sdr. Jamaluddin namun air minum tersebut dikeluarkan kembali oleh Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi kembali ke tempat terdakwa dan menyuruh India untuk gantian memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin.

Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Yudi datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam bersama dengan Doser dan melihat Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih atau lendir, lalu Sdr. Jamaluddin diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Doser dan India dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan terdakwa, Doser, dan saksi Dodi meninggalkan kebun sawit tersebut dan membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, dan setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah



pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AMZARI KAMARUDIN Als AMZARI Bin AMIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, yaitu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia tersebut yaitu laki-laki yang saksi kenal bernama JAMALLUDIN;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia yang saksi maksudkan tersebut saksi tidak mengetahui pasti, namun korban meninggal dunia saksi ketahui



pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru;

- Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru yaitu saksi mendapat kiriman foto Korban JAMALLUDIAN telah meninggal dunia dari abang kandung korban yang bernama HENDRA;
- Bahwa terhadap korban JAMALLUDIN (Alm) saksi kenal, dimana korban merupakan adik sepupu saksi (anak dari paman kandung saya) yang bernama ZULKIFLI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab korban JAMALLUDIN (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung JAMALLUDIAN (Alm) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru, dikarenakan saksi langsung membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan secara singkat dan jelas tentang dugaan tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia sebagai berikut ;

Pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau, tiba tiba saksi mendapat telpon dari tante saksi yang bernama NURYALIS dan berkata "AM JAMAL DIRAWAT DIRUMAH SAKIT UMUM", dan saksi jawab "APA PENYAKITNYA", dan dijawab "KECELAKAAN, KAMU DATANG KESINI", dan saksi jawab "IYA SEBENTAR LAGI", dan tidak berapa lama TANTE saksi tersebut menangis dan saksi bertanya "KENAPA MENANGIS?", dan dijawab "JAMAL SUDAH MENINGGAL DUNIA", mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke Desa Kubang tepatnya di Rumah Korban JAMALLUDIN, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Ayah Korban yang bernama ZULKIFLI.

Mendengar hal tersebut Sdr. ZULKIFLI pergi kebelakang rumah sedangkan saksi langsung menjumpai adik korban yang bernama HAMZAH dan berkata "JAMAL SUDAH MENINGGAL DUNIA, APA PENYEBAB DIA MASUK RUMAH SAKIT?", dan dijawab "DIA DITANGKAP OLEH POLISI YANG MENGAKU POLISI DARI POLSEK SIAK HULU, ABANG SAYA DIPUKUL OLEH MEREKA",



selanjutnya saksi menghubungi Paman saksi yang bernama HJ. SAHADIR dan berkata "JAMAL MENINGGAL DUNIA DIRUMAH SAKIT UMUM ARIFIN AHMAD, KETERANGAN DARI HAMZAH JAMAL DIPUKULI OLEH POLISI", dan dijawab "AKU MAU NELPON ORANG POLISI POLSEK SIAK HULU DULU", dan tidak berapa lama Sdr. SAHADIR menghubungi saksi "TIDAK ADA ANGGOTA POLSEK SIAK HULU YANG MENANGKAP, SAYA COBA HUBUNGI PIHAK KEPOLISIAN POLSEK TAMBANG DULU", dan tidak berapa lama Sdr. SAHADIR kembali menghubungi saksi dan berkata "TIDAK ADA PENANGKAPAN POLSEK TAMBANG TADI MALAM".

Selanjutnya Sdr. SAHADIR menyuruh saksi untuk meminta Surat Visum ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru, dan kemudian saksi menghubungi Sdr. HENDRA untuk meminta Surat Visum ke Dokter Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru dan Sdr. HENDRA mengatakan bahwa Dokter tidak mau mengeluarkan Surat Visum dikarenakan tidak ada Surat dari Pihak Kepolisian.

Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. SAHADIR Dan berkata "SEKARANG KAMU MINTA SURAT VISUM KE POLDA RIAU", mendengar penjelasan tersebut saksi langsung Ke Polda Riau dan kemudian Polda Riau menyuruh saksi untuk membuat surat tersebut di Polsek Tambang karena kejadian tersebut di wilayah Polsek Tambang.

- Bahwa saksi mengetahui keadaan yang dialami korban setelah dikirim foto oleh Sdr. HENDRA yaitu terdapat Luka lebam pada bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali beretemu dengan Korban Sdr. JAMALLUDIN sekira bulan Agustus dimana pada saat itu saksi melihat Korban sedang berada di jalan kubang Raya Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. HAMZAH bahwa Korban Sdr. JAMALLUDIAN ditangkap dan dipukul oleh Pihak Kepolisian yang mengaku dari Polsek Siak Hulu dan Polisi dari Polda yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 ditepi Sungai Kampar Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan didalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, serta dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi ABDUL RAZAK Als RAZAK Bin MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, yaitu sehubungan dengan perkara Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia tersebut yaitu laki-laki yang bernama JAMALLUDIN, sedangkan terhadap diduga pelaku saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa peristiwa Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia yang saksi maksudkan tersebut yang saksi tidak mengetahui pasti, namun saksi ketahui kejadian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 09.00 Wib dari teman kerja saksi yang bernama ARDI;
- Bahwa terhadap korban JAMALLUDIN (Alm) saksi kenal dimana korban merupakan adik sepupu saksi (anak dari paman kandung saya) yang bernama ZULKIFLI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab korban JAMALLUDIN (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung JAMALLUDIN (Alm) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru, dikarenakan saksi langsung membuat laporan ke Pihak Kepolisian bersama Sdr. AMZARI;
- Bahwa Saksi menerangkan secara singkat dan jelas tentang dugaan tindak pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia sebagai berikut ;
Pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 09.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja di tempat pembongkaran yang berada di Desa Kubang

Halaman 22 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, tiba tiba saksi mendapat kabar dari teman kerja saksi yang bernama ARDI dan berkata "PAK JAMAL SUDAH MENINGGAL", dan saksi tanya "KENAPA MENINGGAL?", dan dijawab "NGAK TAHU, INI BARUSAN PAK DINI MENELPON SAYA, DISURUH SIAPKAN TENDA DIRUMAH ALMARHUM", dan saksi jawab "YA UDAH AYOK LA", selanjutnya saksi bersama ARDI pergi kerumah Almarhum JAMALLUDIN yang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

Setibanya dirumah Korban JAMALLUDIN saksi bertemu dengan Sdr. AMZARI, lalu saksi memanggil Sdr. AMZARI dan bertanya "KENAPA JAMAL MENINGGAL?", dan dijawab "AKU NGGAK TAHU, AYO KITA SAMA SAMA TANYA SAMA HAMZAH", selanjutnya saksi bersama AMZARI pergi menjumpai Sdr. HAMZAH dan kemudian Sdr. AMZARI bertanya "KENAPA ABANGMU MENINGGAL?", dan dijawab "NGGAK TAHU PAK, TAPI KEMARIN ADA PENANGKAPAN JAMAL DI PINGGIR SUNGAI DI KUALU", dan ditanya "DIA "SENDIRI?", dan dijawab "NGGAK, MEREKA BEREMPAT DIPINGGIR SUNGAI, DUA ORANG LARI DAN DUA ORANG KETANGKAP TERMASUK ABANG SAYA", dan selanjutnya Sdr. AMZARI menghubungi Sdr. SAHADIR untuk mempertanyakan masalah penangkapan tersebut dan Sdr. SAHADIR berkata "AKU MAU NELPON ORANG POLISI POLSEK SIAK HULU DULU", dan tidak berapa lama Sdr. SAHADIR menghubungi Sdr. AMZARI "TIDAK ADA ANGGOTA POLSEK SIAK HULU YANG MENANGKAP, SAYA COBA HUBUNGI PIHAK KEPOLISIAN POLSEK TAMBANG DULU", dan tidak berapa lama Sdr. SAHADIR kembali menghubungi Sdr. AMZARI dan berkata "TIDAK ADA PENANGKAPAN POLSEK TAMBANG TADI MALAM".

Selanjutnya Sdr. AMZARI meminta saksi untuk menemani ke Polda Riau untuk meminta Surat Visum dan kemudian Polda Riau menyuruh saksi untuk membuat surat tersebut di Polsek Tambang karena kejadian tersebut berada di wilayah hukum Polsek Tambang.

- Bahwa saksi mengetahui keadaan yang dialami korban setelah saksi melihat foto korban dari Handphone AMZARI yaitu terdapat Luka lebam pada bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban Sdr. JAMALLUDIN sekira bulan Agustus 2024 dirumah saksi yang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan didalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, serta dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi DODI ALFAYAR ALS DODI BIN JONO(ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga saksi di periksa dan mintai keterangan saat ini sehubungan dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 17.00 Wib di Kebun Sawit yang terletak di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban dugaan tindak pidana "Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Penganiayaan Berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia" tersebut adalah Sdr.JAMALUDIN ALS JAMAL;
- Bahwa terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL saksi mengenalinya. Yang mana korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL merupakan teman saksi.;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana "Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Penganiayaan Berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia" adalah 4 orang laki laki yang awalnya saksi tidak kenal dan salah satunya bernama Sdr ANTONI;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana "Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Penganiayaan Berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia "terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL pada saat itu saksi bersama korban di Kebun Sawit yang terletak di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelaku tersebut bernama ANTONI yakni Pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi sedang berada di pinggir sungai Kampar Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang bersama teman saksi yang bernama UCIL dan YUSUF,dan tidak lama kemudian datang Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dengan berjalan kaki

Halaman 24 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



menjumpai kami dan kemudian Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengajak saksi, Sdr UCIL, dan Sdr YUSUF untuk menggunakan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saya, Sdr UCIL, Sdr YUSUF dan Sdr JAMAL berjalan kaki ke arah pinggir sungai. Dan saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengeluarkan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu shabu dari kantong celananya dan kemudian kami pun menggunakan narkoba jenis shabu shabu ;

Dan sekira pukul 16.30 wib pada saat saksi, Sdr JAMAL, Sdr YUSUF dan Sdr UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu, tiba tiba datang 4 orang laki laki yang tidak saksi kenal menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dan Yamaha RX King kemudian mengrebek kami dan mengatakan „KAMI POLISI“ dan saat itu saksi dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL berhasil diamankan sedangkan 2 orang teman saksi yang bernama Sdr YUSUF dan Sdr UCIL berhasil melarikan diri. Dan pada saat saksi dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL diamankan, saat itu ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dari kantong celana Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL.

Dan sekira pukul 17.00 wib kemudian saksi dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dibawa oleh 4 orang laki laki yang mengaku dari Kepolisian tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan Yamaha RX KING ke kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang.

Dan sekira pukul 17.20 wib, saat itu saksi dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sampai di kebun sawit ke kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang. Sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut, saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL kemudian langsung dipukul oleh salah satu pelaku berkali kali sambil berkata “JUJUR KAU, MANA BARANGNYA, ADA KAU BAWAK” kemudian Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL menjawab “BUKAN SAYA PAK” sambil Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dipukul oleh pelaku sedangkan saksi pada saat itu dipegang oleh 2 orang pelaku lainnya. Dan tidak lama kemudian, saat itu saksi meminta kepada 2 orang pelaku yang memegang saksi untuk dibawak menjauh dari Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dikarenakan takut akan dipukul. Dan kemudian saat itu, saksi dibawa menjauh dari posisi JAMALUDIN ke arah keluar dari kebun tersebut sedang kan Sdr JAMALUDIN Als JAMAL masih tetap tinggal bersama 2 pelaku lainnya.



Dan sekira pukul 18.00 wib,pada saat saksi berada jauh dari Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL,saat itu saksi melihat salah satu pelaku keluar dari kebun sawit dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King kearah Desa Kualu Kecamatan Tambang.

Dan sekira pukul 18.30 wib saat itu saksi melihat pelaku tersebut kembali datang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil pick up double cabin dan masuk kearah dalam kebun sawit.Dan tidak lama kemudian,Mobil tersebut keluar mendekati saksi,dan kemudian menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil.Dan pada saat didalam mobil tersebut, saksi melihat Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah mengalami luka memar dibagian wajah dan kondisi JAMALUDIN ALS JAMAL juga tidak sadarkan diri.

Dan pada saat didalam mobil, salah satu pelaku bertanya kepada saksi "DIMANA RUMAH NENEK JAMAL" kemudian saat itu saksi menjawab" SAYA TAHU PAK"Dan pelaku meminta kepada saksi untuk menunjukkan rumah Nenek Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL.

Dan sekira pukul 19.30 wib,saat itu sampai dirumah Sdr NENEK JAMAL yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.Dan kemudian saksi dan salah satu pelaku turun dari mobil sedangkan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL tetap berada di mobil bersama 2 orang pelaku lainnya.Dan kemudian saksi dan salah satu pelaku langsung masuk kerumah nenek sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan saat itu yang ada dirumah Nenek SdrJAMAL adalah keluarga JAMAL Antara lain : Sdr ALAN.Dan setelah itu, saksi dan salah satu pelaku masuk kerumah nenek JAMAL,dan saat itu saksi melihat sudah ada salah seorang laki laki yang saksi kenal bernama UMAR ALI sedang berdiri di depan pintu kamar Sdr JAMALUDIN.Dan kemudian pelaku yang bersama saksi tersebut melihat Sdr UMAR ALI dan berkata "EH BANG",kemudian Sdr UMAR ALI menjawab "NTON" kemudian saksi,pelaku dan Sdr UMAR ALI masuk kedalam kamar Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan saat itu saksi melihat kondisi kamar Sdr JAMALUDIN sudah berserakan,dan kemudian saksi,pelaku dan Sdr UMAR ALI melakukan pengeledahan dikamar tersebut.

Dan sekira pukul 19.40 wib dikarenakan apa yang dicari oleh pelaku tidak ditemukan,kemudian saksi dan pelaku kembali kemobil sedangkan Sdr UMAR ALI pun keluar dari rumah dan pergi menggunakan sepesa motor miliknya.



Dan pada saat saksi didalam mobil mendengar percakapan antara pelaku,dengan panggilan ANTON.Disaat itulah saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku tersebut bernama ANTON.

- Bahwa adapun peran pelaku tersebut yang berjumlah 4 orang antara lain:
 - 2 orang pelaku yang salah satu bernama Sdr ANTON : memukul korban kearah wajah dengan menggunakan tangan berkali kali.
 - 2 orang pelaku lainnya yang tidak saksi kenal : memegang saksi
- Bahwa sebab sehingga para pelaku melakukan dugaan tindak pidana "Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Penganiayaan Berencana atau Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia "terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL tersebut dikarenakan korban mengambil narkoba jenis shabu shabu milik salah satu pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui korban mengambil narkoba jenis shabu shabu milik salah satu pelaku pada saat didalam mobil, salah satu pelaku berkata "DAPAT JUGA YANG NGAMBIL NARKOTIKA SAYA TERSEBUT, UDAH LAMA KAU KUCARI CARI;
- Bahwa ciri ciri pelaku antara lain :

Pelaku yang saksi ketahui bernama ANTONI; berbadan gemuk tinggi, rambut pendek menggunakan baju kaos warna hitam dan celapa panjang memiliki kantong sebelah kiri dan kanan dan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N Max.

 - 1 orang Pelaku menggunakan baju kaos warna hitam, celana panjang dan menggunakan sepatu.
 - 2 orang pelaku menggunakan baju kaos dan celana panjang.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis terjadinya Dugaan Tindak Pidana penganiayaan secara bersama sama sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat saya sedang berada di pinggir sungai Kampar Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang bersama teman saya yang bernama UCIL dan YUSUF,dan tidak lama kemudian datang Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dengan berjalan kaki menjumpai kami dan kemudian Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengajak saya,Sdr UCIL,dan Sdr YUSUF untuk menggunakan narkoba jenis shabu shabu.Kemudian saya,Sdr UCIL,Sdr YUSUF dan Sdr JAMAL berjalan kaki ke arah pinggir sungai.Dan saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengeluarkan 1



(satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu shabu dari kantong celananya dan kemudian kami pun menggunakan narkoba jenis shabu shabu.

Dan sekira pukul 16.30 wib pada saat saya ,Sdr JAMAL ,Sdr YUSUF dan Sdr UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu,tiba tiba datang 4 orang laki laki yang tidak saya kenal menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dan Yamaha RX King kemudian mengrebek kami dan mengatakan „KAMI POLISI“ dan saat itu saya dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL berhasil diamankan sedangkan 2 orang teman saya yang bernama Sdr YUSUF dan Sdr UCIL berhasil melarikan diri.Dan pada saat saya dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL diamankan ,saat itu ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu shabu dari kantong celana Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL.

Dan sekira pukul 17.00 wib kemudian saya dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dibawa oleh 4 orang laki laki yang mengaku dari Kepolisian tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan Yamaha RX KING ke kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang.

Dan sekira pukul 17.20 wib,saat itu saya dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sampai di kebun sawit ke kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang.Sesampainya dikebun kelapa sawit tersebut,saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL kemudian langsung dipukul oleh salah satu pelaku berkali kali sambil berkata “JUJUR KAU,MANA BARANGNYA,ADA KAU BAWAK“kemudian Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL menjawab “BUKAN SAYA PAK“sambil Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dipukul oleh pelaku sedangkan saya pada saat itu dipegang oleh 2 orang pelaku lainnya.Dan tidak lama kemudian,saat itu saya meminta kepada 2 orang pelaku yang memegang saya untuk dibawak menjauh dari Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dikarenakan takut akan dipukul.Dan kemudian saat itu,saya dibawa menjauh dari posisi JAMALUDIN kearah keluar dari kebun tersebut sedang kan Sdr JAMALUDIN Als JAMAL masih tetap tinggal bersama 2 pelaku lainnya.

Dan sekira pukul 18.00 wib,pada saat saya berada jauh dari Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL,saat itu saya melihat salah satu pelaku keluar dari kebun sawit dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King kearah Desa Kualu Kecamatan Tambang.



Dan sekira pukul 18.30 wib saat itu saya melihat pelaku tersebut kembali datang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil pick up double cabin dan masuk kearah dalam kebun sawit.Dan tidak lama kemudian,Mobil tersebut keluar mendekati saya,dan kemudian menyuruh saya untuk masuk kedalam mobil.Dan pada saat didalam mobil tersebut,saya melihat Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah mengalami luka memar dibagian wajah dan kondisi JAMALUDIN ALS JAMAL juga tidak sadarkan diri.

Dan pada saat didalam mobil,salah satu pelaku bertanya kepada saya,“DIMANA RUMAH NENEK JAMAL“ kemudian saat itu saya menjawab“ SAYA TAHU PAK“Dan pelaku meminta kepada saya untuk menunjukkan rumah Nenek Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL.

Dan sekira pukul 19.30 wib,saat itu sampai dirumah Sdr NENEK JAMAL yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.Dan kemudian saya dan salah satu pelaku turun dari mobil sedangkan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL tetap berada di mobil bersama 2 orang pelaku lainnya.Dan kemudian saya dan salah satu pelaku langsung masuk kerumah nenek sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan saat itu yang ada dirumah Nenek SdrJAMAL adalah keluarga JAMAL Antara lain : Sdr ALAN.Dan setelah itu,saya dan salah satu pelaku masuk kerumah nenek JAMAL,dan saat itu saya melihat sudah ada salah seorang laki laki yang saya kenal bernama UMAR ALI sedang berdiri di depan pintu kamar Sdr JAMALUDIN.Dan kemudian pelaku yang bersama saya tersebut melihat Sdr UMAR ALI dan berkata “EH BANG“,kemudian Sdr UMAR ALI menjawab “NTON“ kemudian saya,pelaku dan Sdr UMAR ALI masuk kedalam kamar Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan saat itu saya melihat kondisi kamar Sdr JAMALUDIN sudah berserakan,dan kemudian saya,pelaku dan Sdr UMAR ALI melakukan pengeledahan dikamar tersebut.

Dan sekira pukul 19.40 wib dikarenakan apa yang dicari oleh pelaku tidak ditemukan,kemudian saya dan pelaku kembali kemobil sedangkan Sdr UMAR ALI pun keluar dari rumah dan pergi menggunakan sepeda motor miliknya.

Dan pada saat saya didalam mobil mendengar percakapan antara pelaku,dengan panggilan ANTON.Disaat itulah saya mengetahui bahwa salah satu pelaku tersebut bernama ANTON.

Sekira pukul 20.30 wib dikarenakan kondisi Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL didalam mobil sudah tidak sadarkan diri,saat itu pelaku kemudian membawa saya dan korban ke arah jalan Soekarno Hatta,dan tepatnya di Salah satu Klini



yang saya tidak ingat tempatnya,saat itu korban dibawa turun dari mobil dengan cara diangkat dari mobil.Dan sesampainya didalam Klinik,saat itu saya langsung kembali kedalam mobil.Dan berkisar 10 menit kemudian,pelaku kembali ke mobil dengan memapah korban dan dibantu oleh petugas kesehatan klinik.

Dan kemudian saya dan korban dan pelaku berangkat dari klinik menuju ke arah Jalan Soekarno Hatta, pelaku kemudian singgah di Rumah Sakit Sansani,dan setibanya disana,korban diturunkan dari mobil dengan cara dipapah oleh para pelaku dan dibawa masuk kedalam rumah sakit Sansani dan saat itu saya menunggu di mobil.Dan tidak lama kemudian,salah satu pelaku datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam.

Dan sekira pukul 22.00 wib saat itu para pelaku kembali kedalam mobil sedangkan korban sudah tidak dibawa ke dalam mobil dan kemudian saya dan pelaku yang bernama ANTONI tersebut mengantarkan saya pulang kearah Kubang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax sedangkan pelaku lainnya masih menunggu dirumah sakit Sansani.Dan pada saat dalam perjalanan,Saya mendengar Sdr ANTONI menghubungi Sdr UMAR ALI dan saat itu Sdr ANTONI berkata "JUMPA DIMANA KITA",dan pada saat sampai di Indomaret dekat Kebun Binatang Kasang Kulim ,saat itu saya dan pelaku Sdr ANTONI kemudian berhenti.Dan kemudian Sdr ANTONI menghubungi Sdr UMAR ALI dan tidak lama kemudian Sdr UMAR ALI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hijau dan kemudian membawa saya dan mengantarkan saya pulang kerumah saya di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban,saat itu yang saksi lihat pelaku hanya menggunakan tangan pelaku,namun saksi tidak mengetahui pada saat korban berada didalam kebun sawit sedangkan saksi pada saat itu dibawa menjauh dari korban;
- Bahwa pada saat korban didalam mobil,saat itu saksi melihat wajah korban sudah banyak luka memar dan saat itu korban juga sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat saksi diperiksa Penyidik kondisi korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat diperlihatkan penyidik foto tersangka ANTONI kepada saksi, saat itu saksi menjelaskan bahwa terhadap foto yang diperlihatkan kepada tersebut adalah salah satu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama ANTONI;



- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan keterangan lain tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain;
- Bahwa Pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada pemeriksaan terdahulu yakni pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 22.00 wib ada yang ingin rubah;
- Bahwa adapun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdahulu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira Pukul 22.00 wib apa yang ingin saksi rubah tersebut adalah pada Poin 06 yang mana awalnya saksi mengatakan bahwa pelaku penganiayaan terhadap sdr. JAMALLUDIN adalah 4 (empat) orang yang salah satunya adalah sdr. ANTONI dan sekarang saksi menyampaikan kepada kepada penyidik bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. JAMALLUDIN berjumlah 5 (lima) orang yaitu sdr. ANTONI SAPUTRA Als ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN, sdr. DOSER dan sdr. INDIA ; Dan dari jawaban saksi poin 08 pada BAP sebelumnya saksi ada mengatakan bahwa kendaraan yang digunakan oleh tersangka yaitu Sepeda motor Nmax warna hitam, Yamaha RX King dan mobil Pick Up dauble cabin saksi rubah menjadi Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda, sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hitam merah dan mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam
- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan 5 (lima) orang tersangka yaitu sdr. ANTONI SAPUTRA Als ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN, sdr. DOSER dan sdr. INDIA pada saat kejadian penganiayaan terhadap korban JAMALLUDIN yang saksi ingat adalah ;
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda No Pol 5805 ZAP.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC.



3.

1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi

Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ.

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis saksi bisa bersama dengan korban JAMALLUDIN hingga terjadinya penganiayaan terhadap korban JAMALLUDIN yang dilakukan oleh tersangka ANTONI SAPUTRA Als ANTON Bin ABU BAKAR, tersangka YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, tersangka YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN, tersnagka DOSER dan tersangka INDIA sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 16.00 WIB ketika saya bersama, sdr. UCIL dan sdr. YUSUF sedang duduk – duduk ditepi sungai Kampar Dusun I Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar saat itu datang sdr. JAMALLUDIN dan mengatakan kepada kami “APA KEGIATAN KALIAN?” “lalu dijawab sdr. UCIL “TIDAK ADA BANG CUMA MAIN-MAIN HANDPHONE SAJA “kemudian sdr. JAMALLUDIN mengatakan kepada kami “ADA TEMPAT DUDUK UNTUK NYABU DISINI? POKOKNYA KALIAN NDAK USAH BAYAR YANG PENTING TEMANI ABANG PAKAI SHABU “lalu dijawab sdr. DODI “ADA BANG DIDALAM KEBUN KELAPA SAWIT “. Selanjutnya saya bersama, sdr. UCIL, sdr. YUSUF dan sdr. JAMALLUDIN langsung pergi menuju kedalam kebun kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari tepi sungai tempat kami duduk dan saat itu kami sudah membawa botol minuman gelas yang akan digunakan untuk alat hisap shabu.

Setelah kami sampai didalam kebun kelapa sawit, kemudian kami duduk berempat dan selanjutnya sdr. JAMALLUDIN mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu dari dalam saku celananya dan selanjutnya shabu tersebut kami gunakan berempat setelah shabu tersebut habis selanjutnya sdr. JAMALLUDIN kembali mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu dari dalam saku celananya dan shabu tersebut kembali kami gunakan berempat dan setelah menggunakan shabu tersebut selanjutnya kami berempat lanjut bermain handphone masing – masing masih ditempat kami menggunakan shabu tersebut dan tidak lama kemudian sdr. UCIL ada mendengar bunyi orang meminjak pelepah kelapa sawit dan selanjutnya sdr. UCIL menoleh kebelakang dan melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang mendekati tempat kami duduk. Setelah melihat hal tersebut selanjutnya sdr. UCIL tiba – tiba melarikan diri dari tempat kami duduk dan kemudian diikuti oleh sdr. YUSUF, melihat hal tersebut selanjutnya saya melihat kearah belakang dan saat itu saya melihat



ada 1 (satu) orang laki – laki yang mendekati tempat kami duduk dan setelah melihat hal tersebut selanjutnya saya dan sdr. JAMALLUDIN langsung melarikan diri ke arah tepi sungai namun akhirnya saya berhasil ditangkap oleh tersangka ANTONI dibawah kandang kambing dan dibawah kandang kambing tersebut saya ada dipukul oleh tersangka ANTONI dengan menggunakan helm yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu tersangka ANTONI bertanya kepada saya “SIAPA NAMAMU? “lalu saya jawab “DODI PAK “dan setelah mendengar nama saya selanjutnya tersangka NATONI berhenti memukul saya.

Tidak jauh dari tempat saya ditangkap saat itu saya melihat sdr. JAMALLUDIN juga telah ditangkap oleh tersangka YORDI dan saat itu saya melihat tersangka YUDI juga ada disana dan selanjutnya saya melihat tersangka YORDI langsung menjatuhkan sdr. JAMALLUDIN ketas tanah dan kemudian tersangka YUDI langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke bagian kepala sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu selanjutnya saya dibawah oleh tersangka ANTONI dari bawah kandang kambing tersebut dan sdr. JAMALLUDIN juga dibawa oleh tersangka YORDI dan tersangka YUDI. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kami ditangkap saat itu terhadap saya ada dilakukan penggeledahan oleh tersangka ANTONI namun tidak ada ditemukan barang bukti dan setelah saya di geledah saat itu saya ada menoleh ke belakang dan saya melihat tersangka DOSER sudah berada didekat sdr. JAMALLUDIN, selanjutnya tersangka ANTONI melakukan penggeledahan terhadap sdr. JAMALLUDIN namun saat itu saya langsung dibawa oleh tersangka YORDI dengan cara tersangka YORDI memegang kerah baju belakang saya meninggalkan sdr. JAMALLUDIN, Ketika saya dibawa oleh tersangka YORDI saat itu saya ada menoleh ke belakang dan melihat sdr. JAMALLUDIN sedang di geledah oleh tersangka ANTONI dan saat itu juga ada tersangka YUDI dan tersangka DOSER.

Selanjutnya saya dan tersangka YORDI sampai ditempat tersangka memarkirkan sepeda motornya dan saat itu saya melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang bernama tersangka INDIA, selanjutnya kami bertiga duduk diatas sepeda motor dan saat itu tersangka YORDI megatakan kepada saya “KAMU TIDAK APA-APA KARENA YANG DICARA CUMA JAMALLUDIN SAJA “lalu saya jawab “ OOW.. YALAH BANG “dan sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr. JAMALLUDIN datang dengan dibawa oleh tersangka ANTONI dan tersangka



YUDI dengan cara tangan kiri tersangka ANTONI memiting leher sdr. JAMALLUDIN sedangkan tersangka YUDI memegang tangan sebelah kiri sdr. JAMALLUDIN dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut selanjutnya saya melihat tersangka ANTONI langsung menjatuhkan sdr. JAMALLUDIN ketanah dan selanjutnya tersangka ANTONI juga menyuruh saya mengikuti sdr. JAMALLUDIN dengan posisi tiarap ketanah, setelah dalam posisi tiarap tersebut selanjutnya saya ada melihat tersangka YUDI langsung memijak betis kaki sebelah kanan sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tersangka YUDI juga memijak paha sebelah kanan sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu tersangka YUDI menendang dengan kearah kepala sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu tersangka YUDI ada mengatakan "BAWA AJA KEKANTOR "dan selanjutnya saya dibawa oleh tersangka YORDI menuju ke tempat sebelumnya kami ada menggunakan shabu-shabu bersama sdr. JAMALLUDIN, sdr. UCIL dan sdr. YUSUF untuk mencari barang bukti shabu-shabu namun tidak ada ditemukan dan selanjutnya saya kembali dibawa menuju ke parkiran sepeda motor..

Pada saat sampai diparkiran sepeda motor saat itu saya melihat tersangka ANTONI sudah diatas sepeda motor Kawasaki Ninja bersama sdr. JAMALLUDIN dan tersangka INDIA sedangkan tersangka YUDI sudah diatas sepeda motor Yamaha Nmax dan langsung menyuruh saya dan tersangka YORDI untuk naik sepeda motor bersamanya sedangkan sepeda motor Honda scopy dan tersangka DOSER sudah tidak ada lagi dan kamipun langsung meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian diperjalanan selanjutnya tersangka ANTONI memberhentikan sepeda motornya dan melihat hal tersebut selanjutnya tersangka YUDI yang posisinya berada dibelakang juga memberhentikan sepeda motor yang membawanya dan selanjutnya tersangka YUDI turun untuk membeli buah tersebut dan kemudian kami memakan buah yang dibeli tersebut.

Setelah selesai makan buah selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian berhenti kembali dimana saat itu tersangka YUDI pindah posisi dengan tersangka ANTONI dan setelah bertukar posisi selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan kembali yang mana saat itu tersangka ANTONI menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax bersama saya dan tersangka



YORDI sedangkan tersangka YUDI menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja bersama sdr. JAMALLUDIN dan tersangka INDIA dan saat itu posisi sepeda motor yang dibawa tersangka ANTONI berada didepan dan ketika di persimpangan tiga kebun kelapa sawit tersangka ANTONI membelokkan sepeda motornya masuk kearah kanan kebun kelapa sawit dan sekitar 100 (seratus) meter dari simpang selanjutnya tersangka ANTONI memberhentikan sepeda motornya dan selanjutnya menyuruh saya turun dari sepeda motor dan saat itu tangan saya dipegang oleh tersangka YORDI dan masuk menuju ke kebun kelapa sawit dan saat itu saya melihat tersangka YUDI melewati tempat kami berhenti dan tidak lama kemudian tersangka ANTONI menyuruh tersangka YORDI untuk menuju ketempat tersangka YUDI dan INDIA yang membawa sdr. JAMALLUDIN dan selanjutnya tersangka YORDI pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax sedangkan saya dan tersangka ANTONI tetap didalam kebun kelapa sawit.

Tidak lama kemudian tersangka YORDI kembali dengan membawa sdr. JAMALLUDIN dan tersangka INDIA ketempat saya dan tersangka ANTONI dan selanjutnya tersangka YORDI dan tersangka INDIA menurunkan sdr. JAMALLUDIN dari atas sepeda motor tersebut karena sudah dalam keadaan lemas dan meletakan sdr. JAMALLUDIN dipinggir kebun kelapa sawit tempat saya dan tersangka ANTONI berada dan tidak lama kemudian tersangka YUDI datang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan selanjutnya turun dari sepeda motor tersebut menuju kearah sdr. JAMALLUDIN berada dan langsung menendang bagian perut sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan membuat sdr. JAMALLUDIN merintih kesakitan.

Selanjutnya tersangka ANTONI menyampaikan kepada tersangka YORDI untuk menyuruh saya membalikan badan agar tidak berhadapan langsung dengan korban JAMALLUDIN, selanjutnya tersangka YORDI memegang kerah baju yang saya gunakan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan setelah itu tersangka YUDI mengatakan kepada saya "DARI MANA JAMAL MENDAPATKAN SHABU? "lalu saya jawab "DARI BOS NYA YANG TINGGAL DIKUBANG YANG PUNYA RUMAH CANTIK "kemudian tersangka YUDI bertanya kembali "BERAPA BANYAK BB NYA ? "lalu saya jawab "YANG TADI DIBAWANYA PAS DUDUK DIKEBUN SAWIT ADA BEBERAPA PAKET SEKITAR SETENGAH KANTONG "kemudian tersangka YUDI kembali bertanya



kepada saya "PASTI ADA SHABU NYA YANG LAIN "lalu saya jawab "JAMAL ADA MELIHATKAN FOTO SHABU KE SAYA SEBANYAK 2 KANTONG BESAR ATAU SEPERDELAPAN "dan saat itu saya menedangar sdr. JAMALLUDIN berteriak kesakitan sambil mengatakan "AMPUN BANG.. NDAK BANG." yang mana sdr. JAMALLUDIN sedang bersama dengan tersangka ANTONI dan tersangka INDIA.

Tidak lama kemudian tersangka YUDI pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja meninggalkan kami dengan tujuan untuk membeli air minum dan saat itu saya melihat tersangka ANTONI sudah memegang potongan pelepah kering dan bertanya kepada saya "KENAL KAU DENGAN JAMAL? (SAMBIL MENUNJUK DENGAN MENGGUNAKAN PELEPAH SAWIT KEARAH JAMALLUDIN YANG SEDANG TERBARING) "lalu saya jawab "KENAL PAK "mendengar hal tersebut selanjutnya tersangka ANTONI memukul saya dengan menggunakan potongan pelepah kelapa sawit kering sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tersangka ANTONI kembali bertanya kembali kepada saya "KENAL KAU DENGAN JAMAL? (SAMBIL MENUNJUK DENGAN MENGGUNAKAN PELEPAH SAWIT KEARAH JAMALLUDIN YANG SEDANG TERBARING) "lalu saya jawab "KENAL PAK "dan mendengar hal tersebut selanjutnya tersangka ANTONI memukul saya dengan menggunakan potongan pelepah kelapa sawit kering sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya.

tersangka ANTONI kembali bertanya kepada saya juga dengan pertanyaan yang sama namun saat itu tersangka YORDI menyampaikan kepada saya agar mengatakan tidak kenal dan saya jawab " TIDAK KENAL PAK " dan tersangka ANTONI tidak memukul saya lagi, setelah bertanya kepada saya selanjutnya tersangka ANTONI juga bertanya kepada tersangka YORDI dan tersangka INDIA dengan pertanyaan yang sama dan mereka menjawab bahwa tidak kenal dengan sdr. JAMALLUDIN.

Selanjutnya tersangka ANTONI menyuruh tersangka YORDI, tersangka INDIA dan saya untuk pergi membeli minum dan kamipun berangkat untuk membeli minum dan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian kamipun kembali dan saat itu kami melihat tersangka ANTONI sudah berada di simpang 3 (tiga) kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat sdr. JAMALLUDIN berada, melihat tersebut selanjutnya kami berhenti dan memberikan air minum kepada tersangka ANTONI dan kamipun duduk bersama tersangka ANTONI di simpang tersebut dan ketika di simpang tersebut tersangka ANTONI menyuruh



tersangka YORDI untuk mengantarkan air minum ketempat sdr. JAMALLUDIN dan tersangka YORDI pun pergi untuk memberikan air minum tersebut dan tidak lama kemudian tersangka YORDI kembali ke simpang 3 tempat kami duduk yang selanjutnya tersangka YORDI menyuruh tersangka INDIA untuk memberikan air minum kepada sdr. JAMALLUDIN dan pada saat tersangka INDIA berada ditempat sdr. JAMALLUDIN untuk memberi air minum saat itu dating tersangka YUDI dan tersangka DOSER dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam dan langsung menuju ketempat sdr. JAMALLUDIN dan saat itu disusul oleh tersangka YORDI dengan berjalan kaki menuju ketempat sdr. JAMALLUDIN dan tidak lama kemudian saya melihat tersangka YORDI dan tersangka INDIA keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax meninggalkan kebun kelapa sawit tempat kejadian dan setelah itu mobil yang dibawa oleh tersangka YUDI kembali dan berhenti di simpang 3 tempat saya dan tersangka ANTONI berada dan menyuruh saya dan tersangka ANTONI masuk kedalam mobil dan ketika didalam mobil saat itu saya melihat tersangka YUDI berada dikursi depan sebagai sopir mobil, dan disebelahnya tersangka ANTONI sedangkan di kursi belakang saya duduk dibelakang kursi tersangka ANTONI, ditengah tersangka DOSER dan diujung atau dibangku belakang sopir adalah sdr. JAMALLUDIN dan saat itu saya melihat kondisi sdr. JAMALLUDIN sudah dalam keadaan tidak sadar namun masih terdengar suara ngoroknya dan kamipun pergi keluar dari kebun kelapa sawit tersebut.

Ketika berada didalam mobil tersebut tersangka YUDI bertanya kepada saya "TAU KAU RUMAH NENEK JAMAL? "lalu saya jawab "TAHU PAK "dan selanjutnya tersangka YUDI meminta saya untuk menunjukan rumah nenek sdr. JAMALLUDIN dan ketika sampai dirumah nenek sdr. JAMALLUDIN saat itu saya dibawa oleh tersangka ANTONI keluar dari mobil dan masuk kedalam rumah nenek sdr. JAMALLUDIN untuk mencari narkotika jenis shabu tersangka YUDI yang hilang namun setelah diperiksa shabu tersebut juga tidak ditemukan dan selanjutnya kami kembali ke mobil dan ketika didalam mobil tersangka ANTONI menyampaikan untuk mencari klinik terdekat untuk memeriksa kondisi sdr. JAMALLUDIN dan ketika di klinik saat itu pihak klinik menolak dan selanjutnya kami menuju ke Rumah Sakit Sansani dan setelah sampai selanjutnya sdr. JAMALLUDIN dibawah masuk kedalam Rumah Sakit namun saat itu saya tidak ikut masuk kedalam Rumah Sakit dan sekitar pukul 22.00



WIB saya diantar oleh tersangka ANTONI ke simpang kebun binatang dan selanjutnya saya langsung pulang kerumah tempat tinggal saya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saya diberitahukan oleh orang tua saya bahwa sdr. JAMALLUDIN meninggal dunia.

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama tersangka ANTONI SAPUTRA Als ANTON Bin ABU BAKAR, tersangka YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, tersangka YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN, Saksi mengatakan bahwa Ya terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama tersangka ANTONI SAPUTRA Als ANTON Bin ABU BAKAR, tersangka YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, tersangka YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN saksi mengetahuinya yang mana mereka adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. JAMALLUDIN sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda No Pol 5805 ZAP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ, ya saksi mengenal atau mengetahui kendaraan tersebut yang mana terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda No Pol 5805 ZAP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4623 YC dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi BM 9812 TZ yang mana kendaraan tersebut adalah yang digunakan pelaku dalam melakukan penganiayaan terhadap sdr. JAMALLUDIN sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi foto korban JAMALLUDIN, saksi mengenal atau mengetahuinya foto tersebut adalah foto korban JAMALLUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

4. **Saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL BIN M.NOER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa sekarang ini saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga saksi di periksa dan mintai keterangan saat ini sehubungan dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dan saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 Wib di Kebun Sawit yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban dugaan tindak pidana Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia" tersebut adalah Sdr.JAMALUDIN ALS JAMAL;
- Bahwa terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL Saya mengenalinya. Yang mana korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sama sama berdomisili di Desa Kualu Kecamatan Tambang;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, sebelumnya saksi bersama korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL, Sdr DODI dan Sdr YUSUF sedang berada di kebun sawit di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.Dan saat itu saksi bersama Sdr JAMALUDIN, Sdr DODI dan Sdr YUSUF sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana "Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia"terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL, Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi,Sdr JAMALUDIN,Sdr DODI dan Sdr YUSUF sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu saat itu datang orang yang tidak saya ketahui jumlahnya dari arah belakang posisi kami duduk,dan pada saat kami akan digrebek,saat itu saya mendengar suara orang sedang memijak pelepah sawit dan kemudian saya menoleh ke belakang dan melihat orang yang datang tersebut menggunakan celana panjang warna cokelat seperti celaana dinas kepolisian sehingga saat itu saya langsung melarikan diri ke arah rumah warga dan bersembunyi bahah rumah warga tersebut.Dan pada saat saya bersembunyi dirumah warga tersebut,saya mendengar suara orang berkata " JANGAN BERGERAK,,SIAPA NAMA KAMU.....NAMA SAYA DODI PAK...MANA JAMAL...ITU DIBELAKANG PAK,Dan saat itu saya lihat posisi sedang tiarap ditanah.Melihat hal tersebut,saya pun langsung tetap bersembunyi;



- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah tertangkap atau belum dikarenakan saat itu saksi merasa takut sehingga saksi berusaha bersembunyi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang datang pada saat saksi, sdr.JAMALUDIN,Sdr DODI dan Sdr YUSUF sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu di kebun Sawit tersebut, saat itu saksi hanya melihat satu orang menggunakan panjang celana coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga orang tersebut datang menjumpai saksi sdr. JAMALUDIN, Sdr DODI dan Sdr YUSUF sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu di kebun Sawit tersebut.;
- Bahwa jarak saksi pada saat saksi bersembunyi dibawah rumah warga dan mendengar suara orang berkata "JANGAN BERGERAK,,SIAPA NAMA KAMU.....NAMA SAYA DODI PAK...MANA JAMAL...ITU DIBELAKANG PAK SAMBIL MELIHAT SDR DODI SEDANG TIARAP DI TANAH kurang lebih 10 meter;
- Bahwa jarak saksi pada saat saksi bersembunyi dibawah rumah warga dan mendengar suara orang berkata "JANGAN BERGERAK,,SIAPA NAMA KAMU.....NAMA SAYA DODI PAK...MANA JAMAL...ITU DIBELAKANG PAK SAMBIL MELIHAT SDR DODI SEDANG TIARAP DI TANAH kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat saksi melihat hal tersebut jarak saksi dengan orang yang datang menggunakan celana panjang warna coklat tersebut kurang lebih 15 meter;
- Bahwa sebab saksi berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh pelaku dikarenakan pada saat itu saksi berhasil melarikan diri terlebih dahulu dibandingkan teman teman saksi yg lain;
- Bahwa yang berhasil diamankan oleh pelaku pada saat saksi, Sdr JAMALUDIN, Sdr DODI dan Sdr YUSUF sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu di kebun sawit yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang adalah Sdr DODI dan Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis terjadinya Dugaan Tindak Pidana penganiayaan secara bersama sama sebagai berikut :
Pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 wib, saat itu saya sedang berada dirumah saya yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.Dan saat itu saya menuju ke pinggir sungai Kampar di



Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang. Dan pada saat saya sampai disana, saat itu saya bertemu dengan Sdr.DODI dan Sdr YUSUF.

Sekira pukul 16.05 wib, saat itu datang Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dengan berjalan kaki kearah saya,Sdr DODI dan Sdr YUSUF.Dan saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL bertanya kepada kami “ APA KEGIATAN KALIAN” kemudian saya dan Sdr.DODI menjawab “ TIDAK ADA BANG”.Dan kemudian Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL duduk bergabung bersama kami.Dan saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengatakan kepada Sdr DODI “ DIMANA TEMPAT MAKAI SABU “kemudian Sdr DODI menjawab AYOKLAH BANG,DIKEBUN SAWIT BELAKANG RUMAH WARGA LAH”,kemudian Sdr JAMALUDIN menjawab “ AMAN NYA DISITU”.Kemudian Sdr DODI menjawab “ AMAN BANG,TAPI KITA GAK USAH RAMAI RAMAI PERGI KEKEBUN SAWIT”.Kemudian saat itu Sdr DODI dan JAMALUDIN ALS JAMAL terlebih dahulu berangkat dan kemudian saya dan Sdr YUSUF menyusul dari belakang. Sekira pukul 16.30 wib,pada saat kami sampai dikebun sawit dibelakang rumah warga di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang,dan kemudian dengan posisi melingkar dan saat itu didepan kami sudah ada alat hisap shabu shabu yang terbuat dari botol aqua gelas.Dan pada saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengeluarkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu shabu dari kantong celananya dan kemudian menyendok shabu shabu tersebut dan memasukkan nya kedalam kaca pirex,saat itu saya mendengar suara orang mengijak pelepah sawit yang sudah kering dan kemudian saya menoleh kearah belakang,saat itu saya melihat seseorang datang mendekati kami dengan menggunakan celana panjang warna cokelat seperti celana dinas kepolisian dan saat itu saya langsung melarikan diri kea rah rumah warga dan kemudian bersembunyi bawah rumah warga tersebut.

Dan pada saat saya bersembunyi di bawah rumah warga tersebut, saya mendengar suara orang berkata “JANGAN BERGERAK,,SIAPA NAMA KAMU.....NAMA SAYA DODI PAK...MANA JAMAL...ITU DIBELAKANG PAK SAMBIL MELIHAT SDR DODI SEDANG TIARAP DI TANAH.Dan saat itu saya merasa takut dan kemudian saya hanya berusaha bersembunyi dan tidak berani melihat dikarenakan takut ketahuan.

Dan sekira pukul 17.00 wib, setelah saya melihat Sdr DODI dan Sdr JAMAL sudah tidak ada dikebun sawit, kemudian saya keluar dari bawah rumah warga



tersebut dan pergi ke seberang sungai menggunakan perahu menuju ke kebun durian milik warga.

Dan sekira pukul 18.30 wib saat itu saya kembali kerumah saya yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang dan sesampainya dirumah saya kemudian mandi dan makan dan kemudian saya tidur.

Pada hari Senin Tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.30 wib pada saat saya sedang berada dirumah saya, saat itu di wa oleh Sdr HAMZAH, yang mana saat itu Sdr HAMZAH menyampaikan melalui pesan wa bahwa Sdr.JAMALUDIN ALS JAMAL SUDAH MENINGGAL DUNIA.

- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat wajah pelaku dikarenakan setelah melihat celana panjang warna coklat seperti celana polisi saat itu saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL meninggal dunia, namun sebelum Sdr JAMALUDIN dan Sdr DODI dibawa oleh pelaku, saat itu saksi melihat kondisi Sdr JAMALUDIN sehat sehat saja;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan keterangan lain tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

5. Saksi M.YUSUF ALS YUSUF BIN BAHRUN(ALM),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa saksi terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab sehingga saksi diperiksa dan mintai keterangan sehubungan dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 16.30 Wib di Kebun Sawit yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban dugaan tindak pidana Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau



Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia” tersebut adalah Sdr.JAMALUDIN ALS JAMAL;

- Bahwa terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL saksi mengenalinya, yang mana korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sama sama berdomisili di Desa Kualu Kecamatan Tambang;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, sebelumnya saksi bersama korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL, Sdr DODI dan Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL sedang berada di kebun sawit di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.Dan saat itu saksi bersama Sdr JAMALUDIN, Sdr DODI dan Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana “Secara bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Orang Meninggal dunia”terhadap diri korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL, saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi, Sdr JAMALUDIN,Sdr DODI dan Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu saat itu datang orang yang tidak saksi ketahui jumlahnya dari arah belakang posisi kami duduk dan saat itu saksi sempat melihat salah satu pelaku yang datang menggunakan masker warna hitam dan menggunakan baju kaos warna hitam dan melihat Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL tiba tiba langsung melarikan diri sehingga saat itu saksi ikut melarikan diri kea rah sungai Kampar dan bersembunyi di pinggir tebing sungai Kampar;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat melihat Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah tertangkap atau belum dikarenakan saat itu saksi bersembunyi di bawah dekat tebing pinggir sungai Kampar;
- Bahwa jarak saksi bersembunyi di pinggir tebing sungai Kampar dari posisi sebelumnya kurang lebih 50 meter.;
- Bahwa pada saat saksi melarikan diri dan bersembunyi di pinggir tebing sungai Kampar, saat itu saksi tidak sempat melihat Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan Sdr DODI diamankan pelaku atau tidak dikarenakan saat itu saksi hanya focus menyelamatkan diri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang datang pada saat saksi, sdr.JAMALUDIN,Sdr DODI dan Sdr Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS



UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu di kebun Sawit tersebut, saat itu saksi hanya melihat satu orang menggunakan kaos warna hitam dan masker warna hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga orang tersebut datang menjumpai saksi sdr.JAMALUDIN, Sdr DODI dan Sdr Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu di kebun Sawit tersebut;
- Bahwa sebab saksi berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh pelaku dikarenakan pada saat itu saksi berhasil melarikan diri, saat itu tidak ada pelaku yang mengejar kea rah saksi.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa siapa sajakah yang berhasil diamankan oleh pelaku pada saat saksi Sdr JAMALUDIN, Sdr DODI dan Sdr YUSRIL IHZA MAHENDRA ALS UCIL sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu di kebun sawit yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang, namun setelah saksi berhasil kembali kerumah saksi, saat itu saksi mendapat berita bahwa yang berhasil dibawa oleh pelaku adalah Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL DAN SDR DODI;
- Bahwa sebab SDR JAMALUDIN ALS JAMAL DAN SDR DODI yang berhasil diamankan oleh pelaku dikarenakan saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan Sdr.DODI lambat bergerak untuk melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pula yang dilakukan oleh pelaku pada saat setelah mengamankan sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dan Sdr DODI.Namun keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah meninggal dunia di rumah sakit Umum Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis terjadinya Dugaan Tindak Pidana penganiayaan secara bersama sama sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024 sekira pukul 13.00 wib,saat itu saya sedang berada dirumah saya yang terletak di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang.Dan saat itu saya menuju ke pinggir sungai Kampar di Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang untuk buang air besar.Dan setelah selesai Buang air besar kemudian saya duduk di balai yang ada di pinggir sungai Kampar.

Sekira pukul 14.00 wib pada saat saya duduk di balai yang ada dipinggir sungai Kampar Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang, saat itu datang Sdr DODI



dan mendekati saya dan duduk bersama saya di balai yang ada dipinggir sungai Kampar tersebut.

Sekira pukul 15.30 wib pada saat saya dan Sdr DODI duduk di Balai, saat itu datang Sdr YUSRI IZHA MAHENDRA ALS UCIL dengan menggunakan sepeda motor dan bergabung duduk dengan kami di Balai yang ada di pinggir Sungai Kampar.

Sekira pukul 15.45 wib, pada saat saya, Sdr DODI, dan Sdr Sdr YUSRI IZHA MAHENDRA ALS UCIL duduk di Balai, saat itu datang Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL dengan berjalan kaki dan duduk bergabung bersama kami di Balai pinggir sungai Kampar.

Dan pada saat kami duduk di Balai, saat itu Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL berkata kepada kami "ADA CAN" kemudian saya menjawab "KAMI NGAK ADA DUIT", dan kemudian Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL mengajak kami untuk menggunakan shabu shabu sambil menanyakan dimana lokasi yang aman.

Dan saat itu Sdr DODI mengatakan bahwa AYOKLAH KE KEBUN SAWIT BELAKANG RUMAH WARGA, AMAN DISITU, TAPI JANGAN MASUK SEKALIGUS. Dan saat itu Saya bersama Sdr JAMALUDIN langsung berangkat terlebih dahulu sedangkan Sdr DODI dan Sdr UCIL menyusul dari belakang.

Sekira pukul 16.00 wib ,Sesampainya dikebun sawit tersebut,saat itu Sdr DODI sudah membawa1 botol aqua dan sedang membuat alat hisap shabu shabu ataupun bong,dan pada saat akan memulai menggunakan narkoba jenis shabu shabu,saat itu saya mendengar suara pijakan kaki ke pelepah sawit dan mendengar orang berkata " JANGAN BERGERAK,dan saat itu Sdr UCIL langsung melarikan diri dan kemudian saya pun ikut melarikan diri.Dan saat itu saya melarikan diri kea rah sungai dan bersembunyi di pinggir tebing sungai Kampar.

Sekira pukul 17.30 wib saat itu saya kemudian keluar dari tempat persembunyian saya dan saat itu saya mleihat dilokasi temapt kami menggunakan narkoba sudah tidak ada lagi orang dan kemudian saya pun pulang kerumah saya. Sesampainya dirumah saya, saya pun langsung mandi dan berganti pakaian.

Sekira pukul 18.00 wib saat itu saya pun keluar dari rumah dan duduk dilapangan bola Desa Kualu dan saat itu saya mendapat kabar bahwa Sdr JAMALUDIN dan Sdr DODI dibawa oleh pelaku. Mendengar hal tersebut, saya pun langsung kembali kerumah saya.



Pada hari Senin Tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.00 wib saat itu saya keluar rumah untuk pergi ke warung membeli rokok, saat itu saya mendapat cerita bahwa Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL sudah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Pekanbaru.

- Bahwa saksi tidak dapat melihat wajah pelaku dikarenakan pelaku menggunakan masker warna hitam;
- Bahwa kondisi korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga korban Sdr JAMALUDIN ALS JAMAL meninggal dunia, namun sebelum Sdr JAMALUDIN dan Sdr DODI dibawa oleh pelaku, saat itu saksi melihat kondisi Sdr JAMALUDIN sehat sehat saja;
- Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan keterangan lain tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa atau oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

6. Saksi UMAR ALI Alias ALI Bin M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul Pukul 18.00 WIB saksi berada rumah nenek sdr. JAMALLUDIN yang beralamatkan di Jl. Tuanku Tambusai Ujung Dusun 1 Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dan saat itu saksi sendiri datang kerumah nenek sdr. JAMALLUDIN tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis bisa berada dimana rumah nenek sdr. JAMALLUDIN yang beralamatkan di Jl. Tuanku Tambusai Ujung Dusun 1 Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar sebagai berikut :

Pada Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB ketika saya berada dirumah tempat tinggal saya, saat itu saya ditelpon oleh perangkat Desa Kualu yang bernama sdr. FIRMAN dan saat itu sdr. FIRMAN mengatakan kepada saya “ SUDAH DAPAT INFO BANG?, lalu saya jawab “ INFO APA TU “ kemudian sdr. FIRMAN mengatakan “ JAMAL DAN DODI DITANGKAP POLISI PERKARA NARKOBA DIDALAM KEBUN SAWIT DIPINGGIR SUNGAI



KAMPAR DAN 2 ORANG LAGI KABUR “, lalu saya jawab “ IYALAH SEBENTAR LAGI SAYA KESANA “.

Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saya langsung pergi menuju tempat penangkapan sdr. JAMALLUDIN dan sdr. DODI dan setelah saya sampai disana saat itu saya tidak ada bertemu dengan sdr. JAMALLUDIN dan sdr. DODI serta Polisi yang melakukan penangkapan terhadap mereka dan saat itu ada ibu-ibu yang menyampaikan kepada saya bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi dari Polsek Siak Hulu, selanjutnya saya langsung menuju kerumah nenek sdr. JAMALLUDIN yang berada tidak jauh dari TKP penangkapan dan pada saat saya berada dirumah nenek JAMALLUDIN saat itu saya bertemu dengan sdr. RUSLAN orang yang menjaga atau tinggal dirumah tersebut, selajutnya saya cerita – cerita dengan sdr. RUSLAN tentang sdr. JAMALLUDIN apakah sering tidur dirumah neneknya dan dijawab sdr. RUSLAN bahwa sdr. JAMALLUDIN tidak pernah tidur dirumah neneknya namun sekali-sekali ada datang kerumah tersebut.

Selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit berada dirumah nenek sdr. JAMALLUDIN tiba – tiba datang sdr. ANTONI bersama sdr. DODI kerumah nenek JAMALLUDIN dan sayapun langsung terkejut dan mengatakan kepada sdr. ANTONI “ EHH..KAU TON, HEBAT KAU SEKARANG YA SUDAH JADI BUSER? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ AWAK KEMANA AJA BISA BANG “, kemudian saya bertanya kembali kepada sdr. ANTONI “ SAMA SIAPA KAU NTON? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ SAMA ANGGOTA SIAK HULU BANG? “ kemudian saya bertanya kepadanya “ MANA ANGGOTA SIAK HULUNYA? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ LAGI DIKANTOR BANG AMBIL KETERANGAN JAMAL “, kemudian saya bertanya kembali kepada sdr. ANTONI “ INI DODI? (SAMBIL MENUNJUK KEARAH SDR. DODI) “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ DODI PENUNJUK JALAN KAMI BANG, DODI NDAK APA-APA “, kemudian saya bertanya kembali kepada sdr. ANTONI “ TADI KAU BILANG SAMA ANGGOTA POLSEK SIAK HULU, SEDANGKAN INI WILAYAH POLSEK TAMBANG ? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ GABUNGAN BANG “, kemudian saya tanya kembali “ SIAPA ANGGOTA POLSEK TAMBANG YANG TURUN ? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ SIANIPAR BANG? “ kemudian saya bertanya kembali “ MANA SIANIPARNYA ? “ lalu dijawabnya “ SEDANG PENGEMBANGAN BANG “, selanjutnya saya bertanya kepada sdr. ANTONI “ KENAPA KESINI? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ ADA YANG MAU DICARI “.



Selanjutnya sdr. ANTONI melakukan penggeledahan terhadap rumah nenek JAMALLUDIN dan saat itu saya menyampaikan kepada sdr. RUSLAN orang yang tinggal di rumah tersebut untuk menemani sdr. ANTONI melakukan penggeledahan di rumah tersebut namun saat itu karena sdr. RUSLAN ketakutan selanjutnya sdr. RUSLAN meminta saya untuk menemani sdr. ANTONI melakukan penggeledahan dan sayapun langsung berdiri di depan pintu kamar yang di geledah oleh sdr. ANTONI dan setelah selesai penggeledahan saat itu sdr. ANTONI tidak ada menemukan barang yang dicarinya dan selanjutnya sdr. ANTONI dan sdr. DODI kembali menuju ke TKP penangkapan atau TKP tempat sdr. JAMALLUDIN dan sdr. DODI dan 2 (dua) orang lainnya yang kabur menggunakan narkoba jenis shabu didalam kebun kelapa sawit yang letaknya dibelakang rumah nenek sdr. JAMALLUDIN untuk mencari narkoba jenis shabu dan saat itu saya dan beberapa orang warga disekitar juga ikut menemani namun juga tidak ada menemukan shabu tersebut. Setelah tidak menemukan shabu tersebut selanjutnya sdr. ANTONI dan sdr. DODI menuju ke mobil yang diparkirkan di depan gang rumah nenek JAMALLUDIN dan ketika saya mau hendak pulang saat itu saya berhenti di dekat mobil tersebut dan bertanya kepada sdr. ANTONI yang masih berada diluar mobil " SIAPA YANG BERADA DIDALAM MOBIL TON ? " lalu dijawab sdr. ANTONI " ANGGOTA SEMUA BANG " kemudian saya menyampaikan kepada sdr. ANTONI " KALAU MEMANG DODI TIDAK ADA MASALAH, BAGUS KITA KERUMAH ORANG TUANYA SEBENTAR KARENA ORANG TUANYA CEMAS ANAKNYA DIBAWA KEMANA DAN SIAPA YANG NANGKAP SUPAYA ORANG TUANYA TENANG " lalu dijawab sdr. ANTONI " IYALAH BANG " dan selanjutnya saya, sdr. ANTONI dan sdr. DODI pergi dengan menggunakan sepeda motor saya menuju rumah sdr. DODI yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari parkir mobil dan saat itu mobil tetap menunggu di depan gang rumah nenek JAMALLUDIN dan setiba kami di rumah sdr. DODI saat itu kami melihat orang tua sdr. DODI dan neneknya menangis dan selanjutnya saya menyampaikan kepada mereka bahwa orang yang menangkap sdr. DODI sudah tahu dan terhadap sdr. DODI tidak ada masalah nanti akan diantarnya kembali dan saat itu sdr. ANTONI juga menyampaikan kepada orang tua sdr. DODI " TIDAK APA-APA BUK NANTI DODI KAMI ANTAR PULANG KALAU TIDAK NANTI SAYA TITIP SAMA BANG UMAR ALI " jadi ngapain kesini Pak " KAMI KESINI MAU FOTO-FOTO AJA " setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya



kami kembali ke parkir mobil dan setelah sampai sdr. ANTONI dan sdr. DODI masuk kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut dan sayapun langsung kerumah orang tua saya yang berada lebih kurang 200 meter atau tidak jauh dari rumah nenek sdr. JAMALLUDIN.

Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB saya dihubungi sdr. ANTONI dan mengatakan kepada saya " BISA JEMPUT DODI DI JALAN TEROPONG BANG? " lalu saya jawab " JAUH KALI TU, KALAU BISA DIJALAN KUBANG RAYA SAJA DEKAT KEBUN BINATANG " lalu dijawab sdr. ANTON " IYALAH BANG ", selanjutnya saya berangkat menuju ke Kubang Raya dekat kebun binatang dan setiba disana saya melihat sdr. ANTONI sudah berada disana bersama sdr. DODI dan selanjutnya sdr. ANTONI menyerahkan sdr. DODI kepada saya untuk diantarkan kerumah sdr. DODI sambil mengatakan " BAWAKLAH DODI BANG, SUDAH TIDAK ADA MASALAH LAGI ", setelah itu sdr. ANTONI meninggalkan kami dan sayapun langsung mengantarkan sdr. DODI kerumah tempat tinggalnya dan diperjalanan saya bertanya kepada sdr. DODI " ADA KALIAN DIBAWA KE KANTOR POLISI? " lalu dijawab sdr. DODI " TIDAK ADA ", kemudian saya tanya kembali kepadanya " ADA KAU DIAMBIL KETERANGAN ATAU TANDA TANGAN SURAT? " lalu dijawabnya " TIDAK ADA ", kemudian saya Tanya kembali " JADI KEMANA AJA KAU DIBAWA? " lalu dijawab sdr. DODI " DISEPUTARAN RUMAH SAKIT SANSANI AJA " dan setelah sampai dirumah sdr. DODI selanjutnya saya menyerahkan sdr. DODI kepada orang tuanya dan selanjutnya sayapun langsung pulang kerumah tempat tinggal saya.

- Bahwa adapun tujuan saksi berada dirumah nenek sdr. JAMALLUDIN yang beralamatkan di Jl. Tuanku Tambusai Ujung Dusun 1 Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut adalah untuk memastikan apakah benar sdr. JAMALLUDIN ditangkap oleh Polisi dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan perkara narkoba yang diduga dilakukan oleh sdr. JAMALLUDIN dan dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi bisa dibilang hampir setiap hari main di daerah Kualu tersebut, karena saksi lahir dan besar disana serta orang tua saksi juga masih tinggal disana dan apabila ada permasalahan di daerah Kualu saksi sering dihubungi oleh warga dan perangkat Desa di Kualu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan sdr. ANTON dan DODI untuk melakukan penggeledahan dirumah nenek JAMALLUDIN, namun saat itu



sdr. ANTONI ada menyampaikan kepada saksi akan melakukan pengeledahan untuk mencari sesuatu dari dalam rumah tersebut dan setelah melakukan pengeledahan barulah sdr. ANTONI mengatakan kepada saksi bahwa sesuatu yang dicari tersebut adalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah nenek JAMALLUDIN saat itu sdr. ANTONI ada mengatakan kepada saksi bahwa sdr. JAMALLUDIN ada melarikan atau mencuri shabu milik temannya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik shabu yang diduga dilarikan oleh sdr. JAMALLUDIN tersebut dan berapakah harganya karena saat itu sdr. ANTONI tidak ada menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa sajakah orang yang berada di dalam mobil yang parkir didepan gang rumah nenek sdr. JAMALLUDIN, namun saya ada bertanya kepada sdr. ANTONI siapa yang berada didalam mobil tersebut dan dijawab sdr. ANTONI " ANGGOTA (POLISI) SEMUA BANG " .;
- Bahwa terhadap sdr. ANTONI SAPUTRA saksi mengenalnya yang mana kami sama-sama anggota Polri yang berdinis di Polda Riau pada satuan kerja YANMA Polda Riau, sedangkan terhadap sdr. YUDI SYAHPUTRA dan YORDI HERNAWAN, sdr. DOZER dan sdr. INDIA saksi tidak mengenal mereka semua;
- Bahwa terhadap sdr. JAMALLUDIN dan sdr.DODI saksi mengenalnya yang mana mereka adalah teman dari adik saksi yang tinggal di Kualu dekat rumah orang tua saksi;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan didalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, serta dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

7. Saksi YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi sudah tahu dengan penjelasan penyidik serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal



dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Dusun I Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan saksi melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR dan selain itu yang ikut pada saat kejadian bersama saksi adalah sdr. YORDI alias ODI, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMAL pada saat kami pegang, sedangkan korbannya adalah sdr. JAMALUDDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. JAMALUDDIN yang mana sdr. JAMALUDDIN merupakan teman saksi dan tetangga tempat tinggal di daerah Kubang;
- Bahwa cara saksi secara bersama-sama dengan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN yaitu ;

a. Di TKP 1 :

- Saya ada menendang pada bagian mata kaki sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saya ada menginjak pada bagian pinggul sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan saya juga ada nenendang pada bagian muka sdr. JAMALUDDIN tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Semua hal tersebut saya lakukan dengan menggunakan kaki sebelah kanan saya

b. Di TKP 2 :

- Saya ada memukul pada bagian bibir sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sambil menarik rambut sdr. JAMALUDDIN.
- Saya ada memukul pada bagian dada sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya.

Terhadap sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR saya ada melihat melakukan pemukulan kepada sdr. JAMALUDDIN namun saya tidak ingat pada bagian mana sdr. JAMALUDDIN di TKP 1 dan di TKP 2 saya juga melihat sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala dan telinga sdr. JAMALUDDIN sebanyak beberapa kali selanjutnya saya juga melihat sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR juga melakukan



pemukulan kepada sdr. JAMALUDDIN dengan menggunakan batang pelepah sawit yang sudah kering ke bagian samping atau rusuk sdr. JAMALUDDIN berkali - kali.

Sedangkan terhadap sdr. YORDI alias ODI, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukkan posisi sdr. JAMAL tidak ada melakukan pemukulan kepada sdr. JAMALUDDIN namun mereka semua ada ditempat kejadian atau TKP 1 namun di TKP 2 sdr. DOSER dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukkan posisi sdr. JAMAL sudah pergi atau tidak ikut bersama saya dan yang lainnya.

- Bahwa adapun caranya sehingga saksi secara bersama-sama dengan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN adalah sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat saya main ke kosan sdr. ANTONI saat itu sdr. ANTONI mengatakan kepada saya “ BANG.. INI ADA YANG MAU PESAN SHABU SEBANYAK 5 KANTONG “ lalu saya jawab “ OKE BANG, BERAPA HARGANYA? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ BIASA DIA NGAMBIL 3,5 JUTA “ kemudian saya jawab “ KALAU MEMANG 3,5 JUTA AMBILLAH SAMA ABANG 3,2 JUTA JADI 300 RIBU UNTUK ABANG ” lalu dijawab sdr. ANTONI “ IYALAH “

Selanjutnya sekira Pukul 18.00 WIB saya mengorder shabu – shabu tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB saya mengajak sdr. JAMALUDDIN untuk menjemput shabu – shabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan berhasil. Setelah shabu – shabu tersebut berada bersama saya dan sdr. JAMALUDDIN selanjutnya kami bawa dan kami simpan di dalam kopor yang kami letakan disebuah gudang tempat barang-barang kakak saya sudah tidak terpakai lagi. Setelah saya dan sdr. JAMALUDDIN menyimpan shabu tersebut selanjutnya kami pulang kerumah masing – masing.

Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB saya ke Kosan sdr. ANTONI dan setiba disana saya bertanya kepada sdr. ANTONI “ BANG, KAWAN ABANG YANG PESAN SHABU JADI TURUN? “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ JADI “. Selanjutnya saya meninggalkan kosan sdr. ANTONI dan



pergi untuk mengambil shabu – shabu yang saya simpan bersama sdr. JAMALUDDIN tadi malam.

Setiba saya ditempat penyimpanan shabu tersebut selanjutnya saya melihat bahwa shabu – shabu tersebut sudah tidak ada lagi dan melihat hal tersebut selanjutnya langsung menelpon sdr. ANTONI dan mengatakan “ BARANG HILANG (SHABU - SHABU) BANG “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ SIAPA YANG AMBIL? “ lalu saya jawab “ YANG TAHU TEMPAT PENYIMPANANNYA HANYA SAYA DAN JAMAL “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ KALAU HANYA KALIAN BERDUA YANG TAHU BERARTI JAMAL LAH YANG AMBIL, SIAPA PULA LAGI “ selanjutnya telponan kami selesai.

Pada malam hari sekitar Pukul 19.00 WIB saya kerumah sdr. JAMALUDDIN dan ketika bertemu dengan sdr. JAMALUDDIN selanjutnya saya membawa sdr. JAMALUDDIN menuju tempat penyimpanan shabu yang kami simpan sebelumnya dan pada saat sampai ditempat penyimpanan shabu tersebut selanjutnya saya mengatakan kepadanya “ SHABU YANG KITA SIMPAN SEMALAM HILANG, YANG TAHU TEMPAT PENYIMPANAN CUMA KITA BERDUA, KAU NGAKU SAJALAH MAL BIAR BISA KITA SELESAIKAN SECARA BAIK – BAIK “ namun saat itu sdr. JAMALUDDIN hanya diam saja tidak bicara sedikitpun dan sayapun tetap memaksa sdr. JAMALUDDIN untuk mengaku dengan cara memebentak sdr. JAMALUDDIN sambil memeriksa isi saku celananya dan saat itu saya menemukan timbangan shabu, palstik – plastic bening yang berisikan shabu-shabu, plastic – plastic bening pembungkus shabu-shabu, pisau lipat, uang ratusan ribu dan kunci rumah. Selanjutnya saya mengambil gelas yang ada disekitar tempat kami duduk dan melempar gelas tersebut ke dinding rumah sehingga pecah dan setelah itu sdr. JAMALUDDIN mengaku bahwa shabu tersebut diambilnya dari tempat penyimpanan, setelah sdr. JAMALUDDIN mengaku selanjutnya kami bubar pulang kerumah masing – masing.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira Pukul 11.00 WIB saya menelpon sdr. ANTONI dan mengatakan “BANG AKU MAU CARI JAMAL, TAPI SAYA HARUS MENGGUNAKAN ORANG KUALU UNTUK MENYELIDIKI JAMAL TERLEH DAHULU “ lalu dijawab sdr. ANTONI “ IYALAH APA PERLU AKU KESANA “ dan saya jawab “ TIDAK USALAH BANG “ selanjutnya telponan kamipun selesai.



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya pergi ke kosan sdr. ANTONI dan setiba disana saya melihat sdr. ANTONI sedang sibuk bermain handphone dan sayapun memainkan handphone saya dan pada saat saya bermain handphone saat itu saya melihat bahwa kode akses bangking saya salah pin dan selanjutnya saya menyampaikan kepada sdr. ANTONI pergi kerumah sdr. YORDI alias ODI untuk memperbaiki bangking saya dan setiba dirumah sdr. YORDI alias ODI saya menyampaikan kepadanya bahwa banking saya bermasalah dan 1 kali lagi masukan koden PIN akan terblokir dan selanjutnya saya pergi bersama sdr. YORDI alias ODI menuju ke ATM yang berada didepan Indofood dan untuk menecek kartu ATM saya dan ternyata untuk kartu ATM tidak ada masalah dan selanjutnya saya mengajak sdr. YORDI alias ODI ke kosan sdr. ANTONI.

Setelah lebih kurang setengah jam berada di kosan sdr. ANTONI selanjutnya saya ditelpon oleh seseorang yang tidak saya kenal dan mengatakan kepada saya “ AKU ADA NAMPAK JAMAL DI DALAM KEBUN SAWIT BERSAMA TEMAN – TEMANNYA, KESNILIHA BANG “ dan saya jawab “ YALAH “ dan saat itu saya menspekerkan telpon tersebut sehingga yang lain juga mendengar informasi yang didapat. Setelah kami mendengar informasi tersebut selanjutnya saya mengajak sdr. ANTONI dengan mengatakan “ KESANA YOK BANG “, kemudian kami berangkat menuju tempat sdr. JAMALUDDIN yang mana saat itu saya dan sdr. YORDI alias ODI menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik sdr. ANTONI sedangkan sdr. ANTONI menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik saya.

Ketika kami sampai di Simpang Kubang saat itu sdr. ANTONI berhenti dan sedang telponan sedang saya dan sdr. YORDI alias ODI tetap lanjut namun sekitar 100 meter dari simpang Kubang saya dan sdr. YORDI alias ODI berhenti dan berjumpa dengan sdr. DOSER dan selanjutnya saya mengajak sdr. DOSER dan mengajaknya untuk ikut ke Kualu tempat sdr. JAMALUDDIN berada, yang mana sebelumnya saya ada menceritakan kepada sdr. DOSER bahwa shabu – shabu yang saya simpan hilang dan tujuan saya membawa sdr. DOSER karena orang – orang didaerah Kualu sebahagian adalah keluarga sdr. DOSER dan karena sdr. DOSER tidak memiliki sepeda motor selanjutnya meminjam sepeda motor seorang laki – laki yang biasa dipanggil INDIA yang kebetulan saat itu juga lewat melintas depan kami yang menggunakan sepeda



motor scopy dan tidak lama kemudian sdr. ANTONI datang dan kamipun kembali menuju kedaerah Kualu.

Ketika kami sampai di simpang Kualu selanjutnya kami berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saya ketahui namanya yang sebelumnya ada menelpon saya dan memberitahukan posisi sdr. JAMALUDDIN yang sedang berada di dalam kebun kelapa sawit bersama teman-temannya, yang mana 2 orang laki – laki tersebut menggunakan 2 sepeda motor namun saya tidak ingat apa jenis sepeda motornya dan saat itu 2 orang laki laki tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tidak bisa sampai ke TKP tempat JAMALUDDIN dan sepeda motor kita parkirkan kita parkirkan dengan jarak 100 meter dari tempat duduk sdr. JAMALUDDIN.

Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kamipun bergerak kembali menuju ketempat sdr. JAMALUDDIN dan saat itu 2 (dua) orang yang memberikan informasi tersebut berada didepan sedangkan kami mengikuti dari belakang dan ketika kami smpai tidak jauh dari di tempat sdr. JAMALUDDIN selanjutnya kami memarkirkan sepeda motor yang kami bawa dan setelah itu kami berpecah dan berjalan menuju kedalam kebun kelapa sawit tempat sdr. JAMALUDDIN berada dan karena sdr. JAMALUDDIN dan teman – temannya mengetahui kami datang selanjutnya mereka melarikan diri dan berpecah namun saat itu sdr. JAMALUDDIN dan temannya yang bernama sdr. DODI berhasil kami tangkap yang selanjutnya kami bawa ketempat kami memarkirkan sepeda motor kami.

Dan ketika kami sampai ditempat parkir sepeda motor selanjutnya sdr. ANTONI menyuruh sdr. JAMALUDDIN dan sdr. DODI untuk tiarap atau telentang diatas tanah, dan setelah mereka tiarap selajutnya saya ada menendang pada bagian mata kaki sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saya ada menginjak pada bagian pinggul sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan saya juga ada nenendang pada bagian muka sdr. JAMALUDDIN tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, semua hal tersebut saya lakukan dengan menggunakan kaki sebelah kanan saya dan saat itu saya juga melihat sdr. ANTONI melakukan pemukulan dan menekan kearah punggung sdr. JAMALUDDIN dengan menggunakan kaki dan lututnya.

Setelah melakukan hal tersebut selanjutnya kami membawa sdr. JAMALUDDIN dan sdr. DODI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke luar dari tempat kejadian karena disana merupakan kampung halaman sdr. JAMALUDDIN, yang



mana saat itu saya, sdr. DODI dan sdr. YORDI alias ODI menggunakan sepeda motor nmax milik sdr. ANTONI sedangkan sdr. ANTONI, sdr. JAMALUDDIN dan sdr. INDIA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja milik saya, sedangkan sdr. DOSER kembali ke Kubang dengan menggunakan sepeda motor scopy milik sdr. INDIA dan terhadap 2 orang yang memberi informasi keberadaan sdr. JAMALUDDIN sudah pergi duluan dengan menggunakan sepeda motornya.

Pada saat diperjalanan saat itu sdr. ANTONI berhenti dan saat itu sdr ANTONI pindah ke sepeda motor namx miliknya dan saya pindah menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja milik saya dan kamipun melanjutkan perjalanan dan saat itu posisi sepeda motor yang dikendarai sdr. ANTONI berada didepan dan yang saya kendarai mengikuti dari belakang, selanjutnya saya melihat sdr. ANTONI membelokkan sepeda motornya ke arah kanan dengan jarak lebih kurang 100 meter dari simpang kebun kelapa sawit dan sdr. ANTONI berhenti dan sdr. ANTONI langsung turun bersama sdr. DODI sdr. YORDI Alias ODI, melihat hal tersebut selanjutnya saya juga berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari tempat sdr. ANTONI berhenti dan ketika berhenti tersebut saya ada menyikut sdr. JAMALUDDIN diatas sepeda motor sebanyak lebih kurang 3 kali yang mana 1 kali mengenai perut sdr. JAMALUDDIN dan 2 lagi ditangkis oleh sdr. JAMALUDDIN dan setelah itu saya turun dari sepeda motor bersama sdr. JAMALUDDIN dan sdr. INDIA.

Pada saat saya, sdr. JAMALUDDIN dan sdr. INDIA turun dari sepeda motor saya ada memukul pada bagian bibir sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sambil menarik rambut sdr. JAMALUDDIN dan saya ada memukul pada bagian dada sdr. JAMALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya dan tidak lama kemudian sdr. ANTONI datang menghampiri kami dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala dan telinga sdr. JAMALUDDIN sebanyak beberapa kali selanjutnya sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR juga melakukan pemukulan kepada sdr. JAMALUDDIN dengan menggunakan batang pelepah sawit yang sudah kering ke bagian samping atau rusuk sdr. JAMALUDDIN berkali – kali. Selanjutnya saya sdr. ANTONI menyuruh sdr. INDIA untuk membeli air minum, namun saat itu saya menyampaikan bahwa biar saya saja yang pergi membeli air minum, selanjutnya saya pergi dengan menggunakan sepeda motor



Kawasaki Ninja saya untuk mencari air minum dank arena disekitar sana tidak ada warung selanjutnya saya menuju ke jalan besar dan tembus di simpang kamping teratak bulu dan karena sudah kecapekan selanjutnya saya langsung pulang kerumah saya untuk menukar kendaraan yang saya bawa dengan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam milik bapak saya. Setelah menukar kendaraan selanjutnya saya menuju kewarung untuk membeli minuman dan setelah itu saya menelpon sdr. DOSER untuk menemani saya menuju ketempat yang lainya atau TKP 2 dan saat itu saya langsung menjemput sdr. DOSER di Simpang IBS di daerah Kubang namun saat itu sdr. DOSER tidak mau ikut dan karena saya terus memaksa selanjutnya sdr. DOSER ikut bersama saya dan saat diperjalanan saat itu sdr. DOSER mengatakan kepada saya “NGERI ANTONI KALAU MENGEPPRES ORANG UNTUNG ADA SAYA DISITU JADI AGAK SEGAN DIA DAN BISA SAYA LARANG “ lalu saya jawab “ DIAM LAH MBAK JANGAN CERITA – CERITA”

Setelah kami sampai di TKP 2 saat itu saya melihat sdr. JAMALUDDIN sudah tergeletak di tengah jalan kebun kelapa sawit dan saya juga melihat di mulut sdr. JAMALUDDIN sudah mengeluarkan buih atau lendir, melihat hal tersebut selanjutnya sdr. ANTON mengatakan agar membawa sdr. JAMALUDDIN untuk dibersihkan. Selanjutnya saya mengangkat sdr. JAMALUDDIN dan membawanya kedalam mobil yang saya letakan dibangku belakang dan dibangku belakang ditemani oleh sdr. DOSER dan sdr. DODI dan posisi saya sebagai sopir dan disebelah saya adalah sdr. ANTONI, sedangkan sdr. INDIA tidak ikut lagi dan meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor Nmax bersama sdr. YORDI.

Pada saat diperjalanan meninggalkan TKP 2 sdr. ANTONI mengatakan kepada saya bahwa dari keterangan sdr. DODI terhadap shabu yang dicuri sdr. JAMAL tersebut disimpannya dirumah neneknya dan selanjutnya mengajak untuk menuju kerumah nenek sdr. JAMAL dan setiba kami dirumah nenek JAMAL saat itu sdr. ANTONI turun dari mobil bersama sdr. DODI sedangkan saya, sdr. DOSER dan sdr. JAMAL tetap berada didalam mobil dan sekitar setengah jam kemudian sdr. DODI kembali ke mobil dan mengatakan kepada kami bahwa shabu tersebut tidak ditemukan karena sebelumnya sudah digeledah oleh pihak lain. Selanjutnya kami pergi ke klinik yang terletak di Jl. Teropong untuk membawa sdr. JAMALUDDIN dan disana terhadap luka sdr. JAMALUDDIN dibersihkan dan saat itu orang klinik menyarankan agar sdr. JAMALUDDIN



dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya kami membawa sdr. JAMALUDDIN menuju ke RS Sansani dan disana awalnya ditolak namun karena saya terus memaksa akhirnya diterima oleh pihak RS Sansani dan setelah diterima selanjutnya pihak RS mengatakan bahwa harus ada keluarga inti 1 KK dengan JAMAL yang hadir di RS dan sayapun pergi bersama sdr. DOSER untuk menjumpai keluarga JAMAL dan sdr. YORDI tinggal didalam ruangan RS SANSANI, sedangkan sdr. ANTONI dan sdr. DODI masih berada diparkiran luar RS. Selanjutnya saya menelpon salah satu keluarga sdr. JAMAL yang bernama YUDI dan bertemu selanjutnya saya menyampaikan kepada sdr. YUDI bahwa sdr. JAMAL sedang dirawat di RS SANSANI dan pihak RS mengatakan bahwa harus ada keluarga sdr. JAMAL yang mendampingi, setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya saya menyampaikan kepada sdr. DOSER untuk menjemput sdr. YORDI Alias ODI dan sdr. DODI serta sdr. ANTONI yang masih berada di RS. SANSANI dan setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya saya pulang kerumah untuk mandi.

Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saya menelpon sdr. YUDI yang merupakan saudara dari sdr. JAMALUDDIN dan saat itu sdr. YUDI mengatakan bahwa sdr. JAMALUDDIN sudah meninggal dunia, dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saya dan sdr. YORDI pergi meninggalkan Pekanbaru menuju ke Bukit Tinggi untuk menginap selama 2 hari, selanjutnya kami pindah ke Padang Panjang selama 2 hari dan ketika di Padang Panjang saat itu sdr. YORDI Alias ODI mengatakan akan kerumah tantenya untuk mengambil pakaiannya, dan saya akhirnya menuju ke Bukit Tinggi sendiri untuk menginap dan ketika di Bukit Tinggi saya langsung mengambil menginap di Home Stay dan pada hari Sabtu tanggal 14 September sekira Pukul 01.30 WIB karena perasaan saya tidak enak selanjutnya saya tidak jadi menginap dan ketika saya akan meninggalkan Home Stay tersebut datang beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dan melakukan penangkapan terhadap saya dan membawa saya menuju ke Pekanbaru untuk dilakukan proses.

- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa kali saya melakukan pemukulan atau menendang sdr. JAMALUDDIN dan saya melakukan hal tersebut pada bagian mata kaki, pinggul, pelipis dan perut sdr. JAMALUDDIN ;
Sedangkan terhadap Sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR saya tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN



dan hal tersebut dilakukan sdr. ANTONI pada bagian kepala, telinga dan bagian samping atau rusuk sdr. JAMALUDDIN berkali – kali.

Dan terhadap sdr. DOSER, YORDI Alias ODI, sdr. INDIA dan 2 (dua) orang yang memberikan informasi keberadaan sdr. JAMALUDDIN tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN.

- Bahwa saya tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN melainkan tangan sama kaki Sedangkan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR selain menggunakan tangan dan kaki juga ada menggunakan alat berupa potongan batang pelepah sawit yang sudah kering;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga sdr. dan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN adalah sdr. JAMALUDDIN ada mengambil shabu – shabu milik saya sebanyak lebih kurang ½ (setengah) Ons senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa ketika saya dan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN saat itu sdr. JAMALUDDIN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Adapun peran saya maupun maupun sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN adalah sebagai berikut ;
 - a. saya (YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL) berperan sebagai yang melakukan pemukulan dengan cara menendang dan memukul sdr. JAMALUDDIN kearah mata kaki, pinggul, muka / pelipis mata serta perut, bibir dan dada.



- b. sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR berperan sebagai yang melakukan pemukulan secara berkali kali kearah kepala dan telinga serta bagian samping atau rusuk sdr. JAMALUDDIN berkali – kali menggunakan pelepah keering sawit.
- c. sdr. DOSER berperan sebagai orang yang dituakan untuk menyelesaikan permasalahan antara saya dengan sdr. JAMALUDDIN serta membantu saya untuk mengepung sdr. JAMALUDDIN dan kawan – kawannya pada saat didalam kebun kelapa sawit.
- d. sdr. YORDI Alias ODI berperan sebagai membantu saya untuk mengepung sdr. JAMALUDDIN dan kawan – kawannya pada saat didalam kebun kelapa sawit dan juga ketika kami bergeser ke TKP 2.
- e. sdr. INDIA berperan sebagai penunggu sepeda motor kami pada saat mengepung sdr. JAMAL dan kawan – kawannya serta juga ikut ketika kami bergeser ke TKP 2.
- f. Sedangkan 2 (dua) orang yang tidak saya tahu namanya berperan sebagai pemandu atau yang memberika informasi keberadaan sdr. JAMALUDDIN didalam kebun kelapa sawit.
- Bahwa adapun alat transportasi yang saya, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. DOSER, sdr. YORDI Alias ODI, sdr. INDIA dan 2 (dua) orang yang tidak saudara tahu namanya dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN tersebut adalah ;
 - a. Saya ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan 1 (satu) unit mobil puck up warna hitam.
 - b. sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax.
 - c. sdr. DOSER ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scopy milik sdr. INDIA.
 - d. sdr. YORDI Alias ODI tidak ada membawa kendaraan melainkan ikut bersama saya naik kendaraan saya.
 - e. 2 (dua) orang yang tidak saya tahu namanya masing – masing menggunakan kendaraan namun saya tidak ingat lagi jenis kendaraannya.



- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna hitam, Ya saksi masih mengenal 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna hitam tersebut, yang mana celana tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan pada saat kejadian dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN;
- Bahwa ketika dihadapkan kembali kepada saksi yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, Ya saya kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR yang mana dirinya ikut bersama saksi dan juga ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN sebelum meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan kebenarannya serta berani angkat sumpah menurut keyakinan saksi sendiri;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut diatas, saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa Pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Poin 6 BAP saksi sebelumnya, saksi menerangkan bahwa setelah shabu tersebut berada bersama saksi dan korban JAMALLUDIN selanjutnya shabu tersebut kami bawa dan saksi dan sdr. JAMALLUDIN letakan didalam kopor yang selanjutnya kopor tersebut kami simpan didalam gudang pakaian bekas rumah kakak saksi, dan terhadap sdr. JAMALLUDIN dirinya tidak tinggal di gudang tersebut dan terhadap yang bisa masuk kedalam gudang pakaian bekas rumah kakak saksi tersebut adalah kakak saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa pada poin 6 paragraf 17 BAP saksi sebelumnya, saksi mengatakan menerangkan bahwa DOSER mengatakan “ NGERI ANTONI KALAU MENGEPPRES ORANG UNTUNG ADA SAYA DISITU JADI AGAK SEGAN DIA DAN BISA SAYA LARANG “ dan maksud dari kata “ MENGEPPRES ORANG “ tersebut adalah pada saat sdr. ANTONI membentak sambil menyuruh atau menjatuhkan sdr. JAMALLUDIN ketanah pada saat di TKP 1;



- Bahwa pada saat berada dirumah nenek sdr. JAMALLUDIN saat itu saksi, sdr. DOSER dan sdr. JAMALLUDIN berada didalam mobil sedangkan sdr. ANTONI dan sdr. DODI pergi masuk kedalam rumah nenek sdr. JAMALLUDIN dan setelah sdr. ANTONI keluar dari rumah nenek JAMALLUDIN dan tiba ke mobil, saat itu sdr. ANTONI mengatakan kepada saksi bahwa shabu tersebut tidak ada dan didalam rumah nenek JAMALLUDIN sudah ada beberapa orang warga sekitar seperti sdr. UMAR ALI, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Adapun shabu saksi yang diambil atau dicuri sdr. JAMALUDDIN adalah sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan kebenarannya serta berani angkat sumpah menurut keyakinan saksi sendiri;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut diatas, saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

8. **Saksi YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN sudah tahu dengan penjelasan penyidik serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Dusun I Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan saksi melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR serta selain itu yang ikut pada saat kejadian bersama saksi adalah sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMAL pada saat kami pegang, sedangkan korbannya adalah sdr. JAMALLUDIN;



- Bahwa saksi melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Dusun I Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan saksi melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR serta selain itu yang ikut pada saat kejadian bersama saksi adalah sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMAL pada saat kami pegang, sedangkan korbannya adalah sdr. JAMALLUDIN Namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan sdr. JAMALLUDIN;
- Bahwa cara saksi secara bersama-sama dengan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMAL dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALLUDIN yaitu ;
 - a. Di TKP 1 :
 - sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR ada memiting leher sdr. JAMALLUDIN dengan tangan sebelah kirinya dan selanjutnya ada memukul ke bagian badan sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya selanjutnya di parkir sepeda motor saya juga melihat sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR juga menyuruh sdr. JAMALLUDIN untuk tiarap atau terlungkup ke tanah dan melipat tangan sdr. JAMALLUDIN kebelakang dengan menggunakan kedua tanganya dan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR ikut menuju ke TKP 2 membawa sdr. JAMALLUDIN dan sdr. DODI dengan menggunakan sepeda motor.
 - sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL ada nenendang pada bagian muka sdr. JAMALLUDIN namun saya tidak ingat lagi pada bagian muka mana yang kenak tendang tersebut, hal tersebut saya lihat



sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukannya dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL ikut menuju ke TKP 2 membawa sdr. JAMALLUDIN dan sdr. DODI dengan menggunakan sepeda motor.

- Saya (YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN) tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALLUDIN namun saya ikut mengepung dan menangkap sdr. JAMALLUDIN pada saat hendak melarikan diri ketika kami datang di dalam kebun kelapa sawit hingga membawanya ke TKP 2.
- sdr. DOSER tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALLUDIN namun ikut mengepung dan membawa sdr. JAMALLUDIN ke parkir sepeda motor yang kami letak sebelumnya namun ketika ke TKP 2 sdr. DOSER tidak ikut bersama kami.
- sdr. INDIA tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALLUDIN dan pada saat di TKP 1 sdr. INDIA tidak ikut mengepung sdr. JAMALLUDIN karena sdr. INDIA menjaga sepeda motor yang di parkir tidak jauh dari TKP kebun Kelapa Sawit. Namun menuju ke TKP 2 sdr. INDIA ikut bersama kami membawa sdr. JAMALLUDIN dan sdr. DODI.
- Terhadap 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMALLUDIN mereka tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALLUDIN, yang mana setelah mereka menunjukan posisi sdr. JAMALLUDIN didalam kebun kelapa sawit selanjutnya mereka pergi meninggalkan TKP 1 dan mereka juga tidak ada bertemu dengan sdr. JAMALLUDIN dan juga tidak ikut bersama kami menuju TKP 2.

b. Di TKP 2 :

- sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR ada melakukan pemukulan terhadap sdr. DODI namun saat itu saya tidak melihatnya melainkan hanya mendengar sdr. DODI berteriak minta ampun kepada sdr. ANTONI karena setelah turun dari sepeda motor saya hanya fokus melihat sdr. YUDI dan sdr. INDIA membawa sdr. JAMALLUDIN dan ketika sdr. sdr. YUDI dan sdr. JAMALLUDIN serta sdr. INDIA turun dari sepeda motor saat itu saya melihat posisi sdr. JAMALLUDIN langsung jongkok setelah turun dari sepeda motor dengan posisi tangan kebelakang yang dipegang oleh sdr. INDIA, selanjutnya saya melihat sdr. YUDI ada menendang ke bagian samping perut sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 kali



dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan saat itu sdr. JAMALLUDIN langsung tersungkur ketas tanah, selanjutnya sdr. ANTONI menyuruh saya untuk menjemput sdr. JAMALLUDIN ketempat sdr. YUDI dan selanjutnya saya menjemput sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan sepeda motor nmax ketempat sdr. YUDI dan saat sampai disana selanjutnya saya membawa sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan nmax dan saat itu sdr. JAMALLUDIN dibantu naik ke sepeda motor saya oleh sdr. INDIA dan setelah itu sdr. INDIA pun langsung naik dibelakang sedangkan sdr. YUDI menggunakan sepeda motor Ninja dan kamipun semuanya menuju ke tempat sdr. ANTONI. Pada saat di tempat sdr. ANTONI selanjutnya sdr. JAMALLUDIN turun dari sepeda motor dan langsung duduk dipinggir kebun kelapa sawit dan saat itu sdr. YUDI turun dari sepeda motor langsung mendekati sdr. JAMALLUDIN dan menendang sebanyak 1 kali kebagian perut sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanan, selanjutnya sdr. ANTONI juga menghajar sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan lutuk kaki sebelah kiri mengenai dada sebelah kiri sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. ANTONI memukul sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan pelepah kering kelapa sawit ke bagian tangan sdr. JAMALLUDIN sebanyak 3 kali dan saya juga melihat sdr. ANTONI melompat keatas perut sdr. JAMALLUDIN yang sedang terlentang diatas tanah sebanyak 1 kali.

- sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL ada menendang ke bagian samping perut sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan saat itu sdr. JAMALLUDIN langsung tersungkur ketas tanah dan sdr. YUDI pada saat di tempat sdr. ANTONI, sdr. YUDI juga ada menendang sebanyak 1 kali kebagian perut sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanan.
- Saya (YORDI HERNAWAN Alias ODI Bin ASMAN) tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALLUDIN di TKP 2 namun saya ikut membawa sdr. DODI ke TKP 2 dengan menggunakan sepeda motor nmax.
- sdr. DOSER tidak ikut bersama kami menuju ke TKP 2.
- sdr. INDIA tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALLUDIN di TKP 2 namun sdr. INDIA ikut membawa sdr. JAMALLUDIN ke TKP 2



dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan ketika di TKP 2 saya melihat sdr. INDIA hanya memegang tangan sdr. JAMALLUDIN yang posisinya tangannya berada dibelakang atau di punggung badan sdr. JAMALLUDIN

- bahwa adapun caranya sehingga saksi secara bersama-sama dengan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukkan posisi sdr. JAMAL dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN adalah sebagai berikut :

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 13.45 WIB sdr. YUDI datang kerumah saya dan membangunkan saya dari tidur ,, setelah saya bangun selanjutnya sdr. YUDI menyampaikan kepada saya bahwa M banking nya bermasalah dan 1 kali lagi masukan koden PIN akan terblokir, selanjutnya saya pergi bersama sdr. YUDI menuju ke ATM yang berada didepan Indofood untuk mengecek kartu ATM nya dan ternyata untuk kartu ATM tidak ada masalah dan setelah itu saya diajak oleh sdr. YUDI ke kosan sdr. ANTONI dan kamipun langsung kesana.

Pada saat di kosan sdr. ANTON saat itu saya menelpon call center terkait M banking yang bermasalah dan sekitar lebih kurang setengah jam berada di kosan sdr. ANTONI selanjutnya saya melihat sdr. YUDI ada menerima telpon dan setelah telponan selesai sdr. YUDI mengatakan kepada sdr. ANTONI bahwa posisi sdr. JAMALLUDIN sudah ditemukan dan mengajak sdr. ANTONI dan saya untuk menuju ke lokasi tersebut dan selanjutnya kami pergi meninggalkan kosan sdr. ANTONI yang mana saat itu sdr. YUDI duluan pergi meninggalkan kosan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya untuk mengisi minyak terlebih dahulu sedangkan saya dan sdr. ANTONI pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik sdr. ANTONI dan setelah kami pergi dari kosan sdr. ANTON selanjutnya ketika berada di simpang Kubang saat itu kami berhenti untuk menunggu sdr. YUDI yang sedang isi minyak motornya dan tidak lama kemudian sdr. YUDI datang dan kemudian sdr. YUDI pindah ke sepeda motor Nmax milik sdr. ANTONI bersama



saya sedangkan sdr. ANTONI menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan kamipun meninggalkan simpang Kubang.

Ketika 100 meter dari simpang Kubang sdr. YUDI melihat sdr. DOSER disebuah bengkel dipinggir jalan dan langsung berhenti dan menghampiri sdr. DOSER dan mengatakan bahwa posisi sdr. JAMALLUDIN sudah ketemu dan mengajak sdr. DOSER untuk ikut sebagai penengah ketika bertemu dengan sdr. JAMALLUDIN dan karena saat itu sdr. DOSER tidak ada kendaraan selanjutnya sdr. DOSER mengajak sdr. INDIA yang kebetulan berada di bengkel dan ada memiliki sepeda motor. Selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel dengan posisi saya dan sdr. YUDI didepan dengan menggunakan sepeda motor Nmax, sdr. ANTONI sendiri menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja sedangkan sdr. DOSER dan sdr. INDIA berada paling belakang dengan menggunakan sepeda motor scopy dan ketika kami sampai di simpang Kualu selanjutnya kami berhenti yang mana sebelumnya ketika diperjalanan ada yang menelpn sdr. YUDI dan mengatakan bahwa akan menunggu di simpang Kualu untuk menyampaikan informasi posisi sdr. JAMALLUDIN dan saat itu saya melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang masing – masing menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dan Honda Supra dan kemudian mengatakan kepada kami bahwa posisi sdr. JAMALLUDIN sudah positif berada di dalam kebun kelapa sawit (TKP 1) dan saat itu juga mengatakan bahwa yang menggunakan sepeda motor Ninja nanti posisinya paling belakang dan ketikan sampai disimpang posisi kebun kelapa sawit saat itu 2 (dua) orang yang memerikan informasi tersebut masuk terlebih dahulu selanjutnya diikuti oleh sdr. DOSER dan sdr. INDIA selanjutnya sdr. YUDI dan saya serta sdr. ANTONI yang terakhir namun sebelum sampai parkir sepeda motor saya berlari mendekati sdr. ANTONI dan menyampaikan agar mematikan sepeda motor Kawasaki Ninja supaya tidak terdengar oleh sdr. JAMALLUDIN yang sedang berada didalam kebun kelapa sawit bersama teman-temannya dan setelah sdr. ANTONI mematikan sepeda motor Ninja selanjutnya sdr. ANTONI turun dari sepeda motor selanjutnya berjalan kaki menuju ketempat yang lainnya sedangkan saya mendorong sepeda motor Ninja yang dimatikan tersebut sampai ke tempat Parkir sepeda motor yang lainnya.

Pada saat kami berada ditempat memarkirkan sepeda motor selanjutnya kami menyebar menjadi 2 kelompok untuk menuju kedalam kebun kelapa sawit yang mana saat itu saya bersama sdr. ANTONI kearah kiri tepi sungai terhadap sdr.



YUDI, sdr. DOSER dan 2 orang yang memberikan informasi kearah kanan sedangkan sdr. INDIA menjaga sepeda motor yang kami parkir dan tidak lama kemudian saya mendengar teriakan dari dalam kebun kelapa sawit yang mengatakan “ JAMAL LARI KEARAH KALIAN “ mendengar hal tersebut selanjutnya saya dan sdr. ANTONI bersiap untuk menghadang dan tidak lama kemudian sdr. DODI tertangkap oleh sdr. ANTONI dibawah kandang dan saya melihat sdr. ANTONI ada memukul sdr. DODI dengan menggunakan helm yang dipakainya, sedangkan sdr. JAMALLUDIN tertangkap oleh saya dan selanjutnya sdr. JAMALLUDIN saya pegang.

Setelah sdr. JAMALLUDIN saya pegang selanjutnya saya membawa ketempat sdr. ANTONI menangkap sdr. DODI dekat kandang dan disana sudah berada sdr. YUDI dan sdr. DOSER, selanjutnya sdr. JAMALLUDIN saya serahkan kepada sdr. ANTONI dan saat sdr. ANTONI menyerahkan sdr. DODI kepada saya yang selanjutnya kami menuju ke parkir sepeda motor, dan ketika diperjalanan menuju parkir saya ada melihat sdr. ANTONI ada memiting leher sdr. JAMALLUDIN dengan tangan sebelah kirinya dan selanjutnya memukul ke bagian badan sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil berjalan dan ketika diparkir sepeda motor sdr. ANTONI juga menyuruh sdr. JAMALLUDIN untuk tiarap atau terlungkup ke tanah dan melipat tangan sdr. JAMALLUDIN kebelakang dengan menggunakan kedua tanganya setelah itu saya juga melihat sdr. YUDI ada nenendang pada bagian muka sdr. JAMALLUDIN namun saya tidak ingat lagi pada bagian muka mana yang kena tendang tersebut, hal tersebut saya lihat sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukannya dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Setelah itu sdr. YUDI menyuruh saya untuk membawa sdr. DODI menuju ke dalam kebun kelapa sawit untuk mencari narkoba jenis shabu milik sdr. JAMALLUDIN yang mana sebelumnya pada saat sdr. DODI dan sdr. JAMALLUDIN berada didalam kebun kelapa sawit saat itu sdr. DODI ada melihat sdr. JAMALLUDIN mengeluarkan beberapa paket shabu dari tas kecilnya dan ketika sampai didalam kebun kelapa sawit tersebut saat saya dan sdr. DODI tidak ada menemukan narkoba jenis shabu dan selanjutnya saya dan sdr.DODI kembali menuju ke parkir sepeda motor dan setiba di parkir sepeda motor saya melihat sdr. JAMALLUDIN sudah berada diatas sepeda motor bersama sdr. ANTON dan sdr. INDIA sedangkan sdr. YUDI sudah berada diatas sepeda motor menunggu saya dan sdr. DODI dan terhadap sdr. DOSER



saat itu saya tidak memperhatikannya sedangkan 2 orang pemberi informasi sudah tidak berada lagi di parkir sepeda motor. Setelah menaiki sepeda motor selanjutnya saya dan sdr. YUDI membawa sdr. DODI dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sdr. ANTONI dan sdr. INDIA membawa sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan kamipun menuju ke TKP 2 sedangkan sdr. DOSER masih berada di lokasi parkir sepeda motor.

Selanjutnya kami pergi menuju ke TKP 2 namun diperjalanan saat itu sdr. ANTONI berhenti dan turun dari sepeda motor menuju sepeda motor kami dan menukar posisi, yang selanjutnya sdr. ANTONI dan saya membawa sdr. DODI dengan menggunakan sepeda motor Nmax sedangkan sdr. YUDI dan sdr. INDIA membawa sdr. JAMALLUDIN menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan kamipun kembali melanjutkan perjalanan yang mana posisi kami di depan sedangkan sdr. YUDI dibelakang mengikuti dibelakang kami dan ketika sampai di TKP 2 saat itu sdr. ANTONI berhenti dan selanjutnya kami turun dari sepeda motor dan saat itu sdr. ANTONI dan saya langsung membawa sdr. DODI menuju kedalam pinggir kebun kelapa sawit namun saat itu saya melihat sdr. YUDI dan sdr. INDIA membawa sdr. JAMALLUDIN melewati kami dan ketika saya melihat sdr. YUDI saat itu saya mendengar sdr. DODI berteriak dan mengatakan " AMPUN BANG.. " namun saya tidak melihat ke arah sdr. ANTONI dan sdr. DODI karena saya terfokus ke arah sdr. YUDI dan sdr. INDIA yang sedang memabawa sdr. JAMALLUDIN dan saat itu saya melihat sdr. YUDI berhenti dengan jarak lebih kurang 20 meter dari tempat kami dan langsung turun dari sepeda motornya bersama sdr. INDIA dan sdr. JAMALLUDIN dan saat itu saya melihat posisi sdr. JAMALLUDIN langsung jongkok setelah turun dari sepeda motor dengan posisi tangan ke belakang yang dipegang oleh sdr. INDIA, selanjutnya saya melihat sdr. YUDI ada menendang ke bagian samping perut sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan saat itu sdr. JAMALLUDIN langsung tersungkur ketas tanah, selanjutnya sdr. ANTONI menyuruh saya untuk menjemput sdr. JAMALLUDIN ketempat sdr. YUDI dan selanjutnya saya menjemput sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan sepeda motor Nmax ketempat sdr. YUDI dan saat sampai disana selanjutnya saya membawa sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan Nmax dan saat itu sdr. JAMALLUDIN dibantu naik ke sepeda motor saya oleh sdr. INDIA dan setelah itu sdr. INDIA pun langsung naik



dibelakang sedangkan sdr. YUDI menggunakan sepeda motor Ninja dan kamipun semuanya menuju ke tempat sdr. ANTONI. Pada saat di tempat sdr. ANTONI selanjutnya sdr. JAMALLUDIN turun dari sepeda motor dan langsung duduk dipinggir kebun kelapa sawit dan saat itu sdr. YUDI turun dari sepeda motor langsung mendekati sdr. JAMALLUDIN dan menendang sebanyak 1 kali kebagian perut sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terduduk merintih kesakitan setelah itu sdr. ANTONI menyuruh saya untuk membawa sdr. DODI berpisah dari sdr. JAMALLUDIN dengan cara memegang kerah jaket yang digunakan sdr. DODI dengan menggunakan tangan sebelah kiri saya supaya mereka tidak saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 5 meter dan saat itu sdr. YUDI juga mengikuti saya dan setelah terpisah selanjutnya sdr. YUDI bertanya kepada sdr. DODI “ DARI MANA JAMAL MENDAPATKAN SHABU? “ lalu dijawab sdr. DODI “ DARI BOS NYA YANG TINGGAL DIKUBANG YANG PUNYA RUMAH CANTIK “ kemudian sdr. YUDI bertanya kembali “ BERAPA BANYAK BB NYA ? “ lalu dijawab sdr. DODI “ YANG TADI DIBAWANYA PAS DUDUK DIKEBUN SAWIT ADA BEBERAPA PAKET SEKITAR SETENGAH KANTONG “ kemudian sdr. YUDI kembali bertanya “ PASTI ADA SHABU NYA YANG LAIN “ lalu dijawab sdr. DODI “ JAMAL ADA MELIHATKAN FOTO SHABU KE SAYA SEBANYAK 2 KANTONG BESAR ATAU SEPERDELAPAN “ dan saat itu saya juga menyampaikan kepada sdr. DODI agar jujur menjawab pertanyaan dari sdr. YUDI dan sdr. ANTONI. Ketika saya dan sdr. YUDI bertanya kepada sdr. DODI saat itu saya mendengar sdr. JAMALLUDIN berteriak kesakitan sambil mengatakan “ AMPUN BANG.. NDAK BANG.. “ namun saya tidak melihat kearahnya namun disana ada sdr. ANTONI dan sdr. INDIA.

Selanjutnya tidak lama kemudian sdr. YUDI pergi menuju ke tempat sdr. ANTONI dan sdr. INDIA dan sr. JAMALLUDIN sedangkan saya tetap berada bersama sdr. DODI, dan setelah itu saya melihat sdr. INDIA menuju kesepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian sdr. INDIA dipanggil sdr. YUDI dan mengatakan “ BIAR ABANG AJA YANG PERGI “, kemudian sdr. YUDI pergi dengan menggunakan Ninja dan saat itu saya bertanya kepadanya “ MAU KEMANA BANG? “ lalu dijawab sdr. YUDI “ PERGI BELI MINUM “ dan sayapun juga menitip untuk beli air minum dengan mengatakan “ TITIP 2 BANG UNTUK KAMI “ dan dijawabnya “ IYA..IYA “ dan sdr. YUDI pun pergi meninggalkan kami.



Sekitar lebih kurang 10 menit kemudian sdr. ANTON memanggil saya untuk membawa sdr. DODI bergabung bersama sdr. JAMALLUDIN, dan setelah sampai selanjutnya sdr. ANTON bertanya kepada sdr. DODI “ BARANG SIAPA TADI? “ lalu dijawab sdr. DODI “ BARANG SI JAMAL “ kemudian sdr. ANTONI bertanya kepada sdr. JAMAL “ BARANG SIAPA YANG KAU PEGANG TADI ? “ lalu dijawab sdr. JAMALLUDIN “ BARANG DARI ACIL “ dan kemudian sdr. ANTONI juga menghajar sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri mengenai dada sebelah kiri sdr. JAMALLUDIN sebanyak 1 kali, selanjutnya sdr. ANTONI pergi ke dalam kebun kelapa sawit dan kembali dengan membawa batang pelepah kelapa sawit kering dan langsung memukul ke bagian tangan sdr. JAMALLUDIN sebanyak 3 kali dan selanjutnya sdr. ANTONI melompat keatas perut sdr. JAMALLUDIN yang sedang terlentang diatas tanah sebanyak 1 kali. Setelah melakukan hal tersebut selanjutnya sdr. ANTONI bertanya kepada sdr. DODI dengan mengatakan “ KAU KENAL DENGAN INI (SAMBIL MENUNJUK KEARAH JAMALLUDIN) ? “ lalu dijawab sdr. DODI “ KENAL “ dan sdr. DODI langsung di pukul pakai batang pelepah kelapa sawit kering sebanyak 1 kali kearah leher belakang sdr. DODI, selanjutnya sdr. ANTONI kembali bertanya kepada sdr. DODI dengan mengatakan hal yang sama “ KAU KENAL DENGAN INI (SAMBIL MENUNJUK KEARAH JAMALLUDIN) ? “ lalu dijawab kembali oleh sdr. DODI “ KENAL “ dan sdr. DODI kembali dipukul pakai batang pelepah kelapa sawit kering sebanyak 1 kali kearah leher belakang sdr. DODI dan selanjutnya sdr. ANTONI masih kembali bertanya kepada sdr. DODI dengan mengatakan hal yang sama namun saat itu saya sampaikan kepada sdr. DODI agar menjawab tidak kenal dan selanjutnya sdr. DODI mengatakan bahwa tidak kenal dengan sdr. JAMALLUDIN dan mendengar hal tersebut selanjutnya sdr. ANTONI tidak melakukan pemukulan kepada sdr. DODI, kemudian sdr. ANTONI bertanya kepada sdr. INDIA dengan mengatakan hal yang sama dan dijawab sdr. INDIA bahwa tidak kenal dengan sdr. JAMALLUDIN dan selanjutnya sdr. ANTONI bertanya kepada saya juga dengan pertanyaan yang sama lalu saya jawab juga tidak kenal dengan sdr. JAMALLUDIN.

Selanjutnya sdr. ANTONI menyuruh saya, sdr. INDIA dan sdr. DODI untuk meninggalkannya bersama sdr. JAMALLUDIN dilokasi tersebut, kemudian kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax untuk membeli air minum karena sdr. YUDI belum juga kembali membawa air minum, setelah membeli air



minum selanjutnya kami bertiga kembali menuju ketempat sdr. ANTONI dan sdr. JAMALLUDIN dan ketika sampai disimpang mau masuk kebun kelapa sawit atau TKP 2 kami melihat sdr. ANTONI sudah berada disimpang tersebut dalam keadaan seluruh pakaiannya basah kuyup dan kamipun langsung turun disimpang tersebut untuk menyerahkan air minum dan selanjutnya saya disuruh oleh sdr. ANTONI untuk menuju ketempat sdr. JAMALLUDIN guna memberikan sdr. JAMALLUDIN air minum dan ketika saya sampai ditempat sdr. JAMALLUDIN selanjutnya saya mengatakan kepada sdr. JAMALLUDIN ‘MAN.. INI AIR MINUM ‘ namun saat itu sdr. JAMALLUDIN tidak merespon karena sudah tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut saya langsung membuka mulut sdr. JAMALLUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah terbuka sedikit selanjutnya saya menuangkan air minum ke mulut sdr. JAMALLUDIN namun sdr. JAMALLUDIN mengeluarkan air minum yang saya masukan kedalam mulutnya tersebut.

Selanjutnya saya berjalan kaki menuju ke simpang masuk kebun kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari tempat sdr. JAMALLUDIN dan ketika disana saya mengatakan kepada sdr. INDIA “ DEK.. GANTIAN KASIH MINUM SI JAMAL “ lalu dijawab sdr. INDIA “ OKE BANG “. Setelah lebih kurang 20 menit selanjutnya datang sdr. YUDI bersama sdr. DOSER dengan menggunakan mobil triton warna hitam miliknya dan masuk menuju ke tempat sdr. JAMALLUDIN dan saya menyusul dengan berjalan kaki menuju ketempat sdr. JAMALLUDIN sedangkan sdr. ANTONI dan sdr. DODI tetpa berada disimpang kebun kelapa sawit dan dari jauh saya melihat sdr. JAMALLUDIN sedang diangkat oleh sdr. YUDI, sdr. DOSER dan sdr. INDIA dengan cara sdr. INDIA memegang kedua kaki sdr. JAMALLUDIN sedangkan sdr. YUDI dan sdr. DOSER memegang kedua tangan dan badang sdr. JAMALLUDIN menuju kedalam mobil. Setelah memasuki sdr. JAMALLUDIN kedalam mobil selanjutnya mobil tersebut mundur yang mana sdr. YUDI yang sedang menyetir mobil tersebut namun sdr. DOSER dan sdr. INDIA masih berada diluar mobil, selanjutnya saya mengatakan kepada sdr. YUDI “ BANG SAYA ANTAR INDIA DULU KERJA DIA MASUK JAM 6 “ lalu dijawab sdr. YUDI “ PERGILAN “, selanjutnya saya menggunakan sepeda motor Nmax dan menggonceng sdr. INDIA namun ketika di simpang kebun tempat sdr. ANTONI saat itu sdr. ANTONI mengatakan kepada saya agar sdr. YUDI membawa sdr. JAMALLUDIN ke Rumah Sakit Lubuk Sakat lalu saya meneriakan kepada sdr.



YUDI akan hal tersebut dan setelah itu saya dan sdr. INDIA pergi meninggalkan TKP 2 dan selanjutnya mengantarkan sdr. INDIA ke Rumah makan tempat sdr. DOSER menitipkan sepeda motor scopy miliknya dan setelah saya mengantar sdr. INDIA selanjutnya saya pulang kerumah tempat tinggal saya untuk mandi. Sekitar pukul 19.00 WIB ketika saya berada dirumah tempat tinggal saya saat itu saya ditelpon sdr. YUDI dan mengatakan “ DIMANA DI? “ lalu saya jawab “ DIRUMAH BANG “ kemudian sdr. YUDI mengatakan “ ANTAR DOMPET JAMAL DAN HANDPHONE DODI KE KLINIK CIPTA KARYA “ lalu saya jawab “ OKE BANG “ kemudian sdr. YUDI mengirimkan shere lock posisinya dan selanjutnya saya langsung menuju ketempat shere lock tersebut dan ketika sampai di Klinik tersebut selanjutnya sdr. ANTONI meminta dompet sdr. JAMAL dan handphone sdr. DODI yang saya pegang dan selanjutnya saya menyerahkan kepada sdr. ANTONI, selanjutnya kami meninggalkan klinik dan saya disuruh sdr. YUDI untuk mengikuti dari belakang mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan kemudian kami berhenti di Rumah Sakit Sansani yang terletak di Jl. Soekarno Hatta dan selanjutnya saya memarkirkan sepeda motor di parkiran luar selanjutnya saya masuk keareal rumah sakit dan diparkiran mobil saya bertemu dengan sdr. YUDI, sdr. DOSER dan sdr. DODI namun terhadap sdr. ANTONI saya tidak bertemu dan saat itu sdr. YUDI mengatakan kepada saya bahwa ingin berbicara dengan sdr. DOSER selanjutnya saya dan sdr. DODI pergi meninggalkan mereka berdua di parkiran mobil dan kamipun menuju ke parkiran sepeda motor yang berada diluar. Sekitar setengah jam kemudian sdr. YUDI dan sdr. DOSER datang ketempat saya dan sdr. DODI, selanjutnya saya mengatakan kepada sdr. YUDI “ BANG BELI NASI BANG SAYA LAPAR “ lalu dijawab sdr. YUDI “ BELILAH (SAMBIL MEMBERIKAN SAYA UANG 100 RIBU UNTUK MEMBALI NASI 3 BUNGKUS DAN ES JERUK 5 BUNGKUS) dan selanjutnya saya pergi membeli nasi dan setengah jam kemudian saya kembali ke Rumah Sakit Sansani dengan membawa nasi dan es jeruk yang selanjutnya kami makan di areal Rumah Sakit tersebut dan setelah makan saya diajak oleh sdr. YUDI untuk masuk kedalam ruang IGD dan tiba disana pihak dari Rumah sakit mengatakan bahwa harus ada keluarga inti dari sdr. JAMAL yang menandatangani untuk tindakan lebih lanjut, setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saya dan sdr. YUDI keluar dari ruangan IGD menuju ke tempat yang lainnya dan ketika sampai ditempat yang lainnya selanjutnya sdr. YUDI



dan sdr. DOSER pergi meninggalkan Rumah Sakit untuk mencari keluarga sdr. JAMALLUDIN dan sdr. ANTONI pergi untuk mengantarkan sdr. DODI pulang kerumahnya sedangkan saya tinggal dan stanby di areal Rumah Sakit disuruh sdr. ANTONI dan sekitar lebih kurang 1 Jam kemudian sayapun juga meninggalkan Rumah sakit untuk pulang kerumah tempat tinggal saya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saya pergi kerumah sdr. YUDI dan disana saya mendapat informasi dari tetangga sdr. YUDI bahwa sdr. JAMALLUDIN telah meninggal dunia dirumah sakit dan setelah itu saya dan sdr. YUDI pergi meninggalkan Pekanbaru menuju ke Bukit Tinggi untuk menginap selama 2 hari, selanjutnya kami pindah ke Padang Panjang selama 2 hari dan ketika di Padang Panjang saat itu saya menyampaikan kepada sdr. YUDI akan kerumah abang saya untuk mengambil pakaiannya, dan setelah itu saya dan sdr. YUDI berpisah dan pada hari Senin tanggal 16 September sekira Pukul 21.30 WIB saya menyerahkan diri ke Polda Riau atas peristiwa yang terjadi terhadap sdr. JAMALLUDIN yang mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa kali sdr. YUDI melakukan pemukulan atau menendang sdr. JAMALUDDIN namun sdr. YUDI melakukan hal tersebut pada bagian muka dan perut sdr. JAMALUDDIN;

Sedangkan terhadap Sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR saya juga tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan atau menendang sdr. JAMALUDDIN namun hal tersebut dilakukan sdr. ANTONI pada bagian dada, perut dan bagian tangan sdr. JAMALUDDIN secara berkali – kali.

Dan terhadap saya, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) orang yang memberikan informasi keberadaan sdr. JAMALUDDIN tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN

- Bahwa dari video rekaman CCTV kami melihat pada saat sdr. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Alias FEBRI, sdr.AFRIZA WARMAN Alias FIZA, sdr. TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK, sdr. INDRA EFENDI Alias IN dan sdr. FAUZAN ALROFIT Alias FAUZAN melakukan pemukulan terhadap sdr. DIMAS FIRNANDA, saat itu sdr. DIMAS FIRNANDA tidak ada melakukan perlawanan atau membalas pukulan dari para pelaku;
- Bahwa sdr. YUDI tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana



Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN melainkan tangan sama kaki ;

Sedangkan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR selain menggunakan tangan dan kaki juga ada menggunakan alat berupa potongan batang pelepah sawit yang sudah kering.

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga saudara secara bersama-sama dengan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMAL dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN adalah sdr. JAMALLUDIN ada mengambil shabu – shabu milik sdr. YUDI sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa ketika sdr. YUDI dan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN saat itu sdr. JAMALUDDIN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun peran saya secara bersama-sama dengan sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. DOSER, sdr. INDIA dan 2 (dua) laki-laki yang menunjukan posisi sdr. JAMAL dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN adalah sebagai berikut ;
 - a. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL berperan sebagai yang melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menendang pada bagian muka dan perut sdr. JAMALUDDIN.
 - b. sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR berperan sebagai yang melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menendang bagian dada, perut dan bagian tangan sdr. JAMALUDDIN dan juga ada menggunakan pelepah kering sawit berkali – kali.



- c. sdr. DOSER berperan sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan antara sdr. YUDI dengan sdr. JAMALUDDIN namun sdr. DOSER juga ikut membantu dalam mengepung sdr. JAMALUDDIN dan kawan – kawannya pada saat didalam kebun kelapa sawit.
- d. saya (sdr. YORDI Alias ODI) berperan sebagai membantu saya untuk mengepung sdr. JAMALUDDIN dan kawan – kawannya pada saat didalam kebun kelapa sawit dan saya juga ikut ketika bergeser ke TKP 2.
- e. sdr. INDIA berperan sebagai penunggu sepeda motor kami pada saat mengepung sdr. JAMAL dan kawan – kawannya di TKP 1 serta juga ikut ketika kami bergeser ke TKP 2.
- f. Sedangkan 2 (dua) orang yang tidak saya tahu namanya berperan sebagai pemandu atau yang memberikan informasi keberadaan sdr. JAMALUDDIN didalam kebun kelapa sawit.
- Bahwa adapun alat transportasi yang saya, sdr. YUDI, sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, sdr. DOSER, sdr. YORDI Alias ODI, sdr. INDIA dan 2 (dua) orang yang tidak saudara tahu namanya dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap sdr. JAMALUDDIN tersebut adalah :
- a. sdr. YUDI ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam.
- b. sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax.
- c. sdr. DOSER ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scopy milik sdr. INDIA.
- d. saya (sdr. YORDI Alias ODI) tidak ada membawa kendaraan melainkan ikut bersama sdr. YUDI naik kendaraannya.
- e. 2 (dua) orang yang tidak saya tahu namanya masing – masing menggunakan kendaraan Honda Beat dan Honda Supra.
- Bahwa ketika dihadapkan kembali kepada saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SYAHRIAL dan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR, Ya saksi kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr. YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin



SYAHRIAL dan sdr. ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR yang mana mereka berdua yang melakukan pemukulan terhadap sdr. JAMALUDDIN sebelum meninggal dunia;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan kebenarannya serta berani angkat sumpah menurut keyakinan saksi sendiri;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi, sdr. YUDI dan sdr. ANTONI ada menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu sebelum menuju ke TKP tempat sdr. JAMALLUDIN, yang mana shabu tersebut sudah ada didalam kaca pirek beserta alat hisapnya di kosan sdr. ANTONI, yang selanjutnya saksi, sdr. YUDI dan sdr. ANTONI menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang saksi tambahkan;
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan saksi tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. **MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bersedia untuk disumpah sesuai Agama yang dianut oleh saksi saat dimintai keterangannya sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia, atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, atau penganiayaan berat terhadap korban JAMALLUDIN yang diduga dilakukan oleh sdr. YUDI SYAHPUTRA bersama-sama dengan sdr. ANTONI SAPUTRA, sdr. YORDI HERNAWAN, sdr. DOSER dan sdr. INDIA



(Panggilan) yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau;

- Bahwa sebagai dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, saksi mempunyai kompetensi dan keahlian di Bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang salah satunya adalah untuk melakukan Pemeriksaan Bedah Mayat (Autopsi) guna menentukan sebab pasti kematian dari mayat yang saksi periksa sesuai permintaan resmi penyidik;
- Bahwa autopsi atau Bedah Mayat adalah Suatu pemeriksaan medis terhadap mayat dengan cara membuka tiga rongga utama tubuh manusia yaitu kepala, dada dan perut yang bertujuan untuk mengetahui sebab kematian;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dalam bentuk apapun dengan Sdr. JAMALLUDIN. Sedangkan saksi baru mengenali Sdr. JAMALLUDIN saat saksi melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas jenazah yang bernama Sdr. JAMALLUDIN berdasarkan surat permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Tambang Resor Kampar dengan nomor: B/43/IX/2024/Reskrim, tertanggal 09 September 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas jenazah yang bernama Sdr. JAMALLUDIN pada hari senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.17 Wib bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa kondisi mayat pada saat itu masih dalam keadaan masih baik dan segar serta pada beberapa bagian tubuh tampak luka-luka dan tanda-tanda dari suatu tindakan medis;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan jenazah yang bernama JAMALLUDIN yaitu ;
 - a. Pada ubun-ubun kepala sebelah kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 0,7 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan depan, 3,5 cm di atas alis mata, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 0,7cm x 0,7 cm dan ukuran terkecil 0,1 cm x 0,1 cm yang meliputi area seluas 6,5 cm x 5 cm.
 - c. Pada dahi sebelah kiri, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di atas alis mata, terdapat 4 buah luka lecet dengan ukuran masing-masing 0,7cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,2 cm, 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,2 cm x 0,1 cm.



- d. Pada daerah luar mata, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah alis mata, terdapat luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 2 cm.
- e. Tepat pada sudut luar mata kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,4 cm x 0,3 cm.
- f. Pada kelopak atas mata kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran 5 cm x 2 cm.
- g. Pada kelopak bawah mata kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah kehitaman dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- h. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat bengkak disertai memar berwarna merah keunguan, dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm.
- i. Pada pipi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas sudut mulut, terdapat luka lecet gores sepanjang 1,5 cm.
- j. Pada pipi kiri, 9 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di bawah sudut luar mata, terdapat 2 buah luka lecet gores dengan ukuran masing-masing sepanjang 0,7 cm dan 0,6 cm.
- k. Pada bibir atas sisi dalam sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah dengan ukuran 0,3 cm x 0,1 cm.
- l. Pada bibir bawah sisi dalam sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm.
- m. Pada rahang bawah sebelah kiri, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di bawah sudut mulut, terdapat 2 buah luka lecet gores dengan ukuran masing-masing sepanjang 6 cm dan 0,5 cm.
- n. Pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, 8 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 2 buah memar dengan ukuran masing-masing 4 cm x 2,5 cm dan 3,5 cm x 2 cm.
- o. Pada dada sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 5 buah memar berwarna merah kehijauan, masing-masing berukuran 4 cm x 1,5 cm; 1,5 cm x 1 cm; 1,5 cm x 1,2 cm; 1,5 cm x 1 cm dan 1,5 cm x 1,2 cm.
- p. Pada dada kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 12 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 2 buah memar berwarna merah kehijauan, dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1,5 cm dan 2 cm x 2,5 cm.
- q. Pada dada sebelah kiri, 15 cm dari garis pertengahan depan, 9 cm di bawah puting susu, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.



- r. Pada punggung sebelah kiri, 13,5 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- s. Pada punggung tangan kanan, tepat pada pangkal ruas jari tengah, terdapat memar berwarna merah dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm.
- t. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 3 cm.
- u. Pada punggung tangan kiri, 4 cm di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, disertai jaringan kulit yang menghilang berbentuk seperti lingkaran dengan diameter 0,8 cm.
- v. Pada punggung tangan kiri, pada pangkal ruas jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, 9 cm di bawah pergelangan tangan, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 7 cm x 4 cm.
- a. Pada otot dada sisi sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 9 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah seluas 10 cm x 10 cm.
- b. Pada iga ke-1 sebelah kanan sisi depan, 2 cm dari garis pertengahan depan, tampak patah tidak sempurna dengan tepi tidak rata.
- c. Pada iga ke-1 sebelah kiri sisi depan, 2,5 cm dari garis pertengahan depan, tampak patah tidak sempurna dengan tepi tidak rata.
- d. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 30 cc. Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak 350 cc.
- e. Pada kandung jantung sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan depan, 5,5 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat robekan dengan tepi tidak rata, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm.
- f. Pada kandung jantung, 5 cm dari garis pertengahan depan, 8,5 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan ukuran 6 cm x 4 cm.
- g. Daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, setinggi batas tumbuh rambut depan terdapat resapan darah seluas 12 cm x 10 cm.
- h. Pada otot pelipis kanan, 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga, terdapat resapan darah dengan ukuran 7 cm x 5 cm.
- i. Terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak sebanyak 6,5 cc.
- j. Pada permukaan otak besar bagian kanan daerah dahi (regio frontalis) terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 6 cm x 3 cm.



- k. Pada permukaan otak besar baga kiri daerah dahi (regio frontalis) terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 3 cm x 2 cm.
- l. Pada permukaan otak besar baga kanan daerah pelipis (regio temporalis) terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 4 cm x 3 cm.
- m. Pada permukaan otak besar baga kiri daerah pelipis (regio temporalis) terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 3 cm x 3 cm.
- n. Pada permukaan batang otak sisi depan, terdapat resapan darah seluas 2 cm x 2 cm.
- o. Pada penampang batang otak tampak bintik-bintik dan bercak perdarahan.
- p. Dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA menggunakan drug abuse test dengan merek Egens dengan batas kedaluwarsa Januari 2026 didapatkan hasil positif MET AMPHETAMIN (shabu).

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjang badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kantung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kantung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (Shabu).

- Bahwa penyebab kematian korban an. JAMALLUDIN, adalah Akibat adanya suatu kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada batang otak;
- Bahwa Kekerasan tumpul adalah suatu kekerasan yang diakibatkan oleh suatu benda (seperti kayu, besi dan lain-lain) atau anggota gerak tubuh manusia (seperti tangan atau kaki) yang memiliki permukaan relatif lebih tumpul;



- Bahwa secara pasti tidak dapat saksi tentukan waktunya karena hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi perdarahan dan jumlah perdarahannya serta penanganan dan tindakan medis yang dilakukan Namun jika dibandingkan dengan kekerasan yang menimpa sistem kehidupan lain yakni sistem kardiovaskuler dan pernafasan, maka kekerasan di daerah otak proses kematiannya berjalan lebih lambat. Selanjutnya dengan melihat lokasi perdarahan pada batang otak yang saksi temukan pada saat pemeriksaan korban JAMALLUDIN maka luka-luka yang dialami tersebut tidak memiliki harapan untuk sembuh;
- Bahwa secara keilmuan perubahan suhu tubuh pasca kematian dapat dipengaruhi banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah ketebalan pakaian yang dikenakan mayat, ketebalan jaringan lemak pada tubuh, apakah ada infeksi atau tidak saat menjelang meninggal dan juga suhu lingkungan. Secara teori, perubahan suhu tubuh seseorang setelah meninggal akan menurun 1 (satu) derajat setiap jamnya dan akan bertahan menyesuaikan suhu lingkungan dimana mayat tersebut berada;
- Bahwa secara klinis tanda-tanda kematian dapat diketahui dari sudah tidak ditemukannya lagi tanda-tanda vital berupa tekanan darah, frekuensi nadi dan frekuensi nafas. Sedangkan dari pemeriksaan luar jenazah, akan ditemukannya lebam mayat, kaku mayat, kekeruhan pada selaput bola mata serta selaput bening mata.;
- Bahwa Semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan jika ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan akan saksi tambahkan sesuai pertanyaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANTONI SAPUTRA ALS ANTON BIN ABU BAKAR (ALM)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara atau terlibat dengan tindak pidana yang lain;
- Bahwa Ketika diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) foto korban yang telah meninggal dunia dan tersangka mengatakan bahwa Ya, Terdakwa mengenalinya yang mana foto tersebut adalah laki-laki yang saya kenal dengan nama JAMAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat JAMAL adalah pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.30 WIB di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru dan tersangka menjelaskan kondisi JAMAL saat itu adalah wajah lebam, ada luka di pelipis sebelah kiri dan kondisi sangat lemas;
- Bahwa yang menyebabkan saat itu JAMAL dalam keadaan wajah lebam, ada luka di pelipis sebelah kiri dan kondisi sangat lemas adalah karena mengalami kekerasan atau penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah tersngka dan YUDI;
- Bahwa yang ikut membantu pada saat Terdakwa dan YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah JORDI, DOZER dan 1 (satu) laki-laki teman YUDI yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah dengan menggunakan tangan dan pucuk pelepah sawit yang sudah tua. Sedangkan YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa dan YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL yaitu;
- Bahwa saya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah dengan cara beberapa kali meninju perut JAMAL, beberapa kali meninju punggung JAMAL dan beberapa kali memukulkan pucuk pelepah sawit yang sudah tua ke bagian punggung belakang JAMAL;
- Bahwa YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah dengan cara beberapa kali menendang bagian kepala JAMAL dan beberapa kali meninju secara membabi buta ke bagian wajah dan badan JAMAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa meninju perut JAMAL, punggung JAMAL dan memukulkan pucuk pelepah sawit yang sudah tua ke bagian punggung belakang JAMAL. Namun yang pasti Terdakwa melakukannya lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali YUDI menendang bagian kepala JAMAL dan beberapa kali meninju secara membabi buta ke bagian wajah dan badan JAMAL. Namun yang pasti YUDI melakukannya lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa menceritakan secara singkat kronologis perbuatan Terdakwa dan YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL sebagai berikut;

Halaman 83 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 11.00 wib pada saat saya sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, saya dihubungi oleh YUDI dan YUDI bercerita kepada saya bahwa narkoba jenis shabu shabu miliknya dicuri oleh anggotanya yang bernama JAMAL. Bahwa YUDI meminta saya untuk mendampinginya menjumpai JAMAL dengan tujuan hanya untuk menggertak JAMAL. Bahwa saat itu saya menolak nya secara halus dengan mengatakan "CARILAH DULU SI JAMALNYA, COBALAH NGOMONG BAIK BAIK DULU SAMA SI JAMAL NYA, KALAU NANTI TIDAK ADA JALAN KELUAR, BARULAH HUBUNGI SAYA;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 10.00 wib, pada saat saya berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai, YUDI kembali menghubungi saya dan mengatakan " STAND BY BANG, SAYA SUDAH ADA TEMAN YANG BISA MENUNJUKKAN JAMAL DIMANA". Dan saat itu saya pun menunggu informasi. Sekira pukul 13.00 wib, YUDI kembali menghubungi saya dan mengatakan " BANG, JAMALNYA SUDAH JUMPA DENGAN ORANG KITA TADI", ABANG LANGSUNG AJA DATANG KE SIMPANG KUBANG RAYA, SAYA MAU ISI MINYAK DULU ;
Mendengar hal tersebut, saya kemudian berangkat menuju ke Simpang Kubang Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hijau muda BM 5805 ZAP. Dan setibanya di Simpang Kubang Raya, tidak lama kemudian datang YUDI dengan menggunakan sepeda motor Ninja warna hitam bersama JORDI, dan YUDI langsung mengajak saya untuk menuju ke tempat temannya yang mengetahui dimana lokasi JAMAL. Bahwa saat itu saya meminta kepada YUDI untuk bertukaran sepeda motor, sehingga saat itu saya menggunakan Sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam sedangkan YUDI dan JORDI menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hijau muda BM 5805 ZAP, dan kami pun berangkat.
Dan setelah berjalan sejauh 100 meter, saat itu saya melihat DOZER bersama 1 orang teman (tidak saya kenal) menggunakan sepeda motor Honda Supra langsung bergabung mengikuti kami. Sesampainya di Simpang Kualu, YUDI bertemu dengan temannya yang tidak saya kenal berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat JAMAL berada.

Halaman 84 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Dan setelah itu, kami pun mengikuti teman YUDI dari belakang sampai ke arah pinggir Sungai Kampar Desa Kualu Kecamatan Tambang. Sesampainya dipinggiran sungai, kami memarkirkan sepeda motor. Kemudian kami pun berjalan kaki mengikuti temannya YUDI tersebut. Bahwa saran teman YUDI agar kami berpecah dan mengepung. Bahwa saat itu, posisi JAMAL sudah terlihat, dimana JAMAL duduk bersama 3 (tiga) temannya. Pada saat posisi kami sudah dekat dengan JAMAL dan mereka mengetahui kedatangan kami, mereka pun melarikan diri. Bahwa saat itu kami pun mengejar dan berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu JAMAL dan DODI. Bahwa yang menangkap dan mengamankan JAMAL adalah JORDI, dan saya berhasil menangkap dan mengamankan DODI. Saat itu saya berkata kepada DODI " KAMU JAMAL" dan DODI berkata " BUKAN PAK, SAYA DODI, YANG JAMAL ITU (sambil menunjuk arah JAMAL yang dipegang oleh JORDI). Bahwa saat itu, YUDI, DOZER dan 1 (satu) temannya yang tidak saya kenal mendatangi posisi kami. Saat itu, YUDI langsung berjalan ke arah JAMAL, dan DOZER ke arah saya dan ikut memegang DODI. Bahwa saat DOZER memegang DODI, saya mendekati posisi JAMAL yang sudah dipegang YUDI dan JORDI. Saat itu pada lokasi yang sama, kami mengumpulkan JAMAL dan DODI.

Bahwa saat itu, saya melakukan penggeledahan di saku celana JAMAL, dan saya mengeluarkan dari saku celana JAMAL berupa uang (jumlahnya tidak ingat), 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, dompet dan hand phone jenis OPPO warna merah. Bahwa saat saya melakukan penggeledahan, YUDI bertanya kepada JAMAL dan DODI " SIAPA TADI TEMANNYA YANG KABUR " kemudian saat itu DODI menjawab "UCIL dan YUSUF". Bahwa barang-barang yang saya geledah dari saku JAMAL, kemudian saya serahkan kepada YUDI. Setelah itu, dengan berjalan kaki, kami membawa JAMAL dan DODI ke arah parkir sepeda motor, dengan cara memegang dan mengarahkan JAMAL dan DODI. Bahwa yang memegang JAMAL adalah saya dan DOSER, sedangkan yang memegang DODI adalah JORDI, YUDI dan 1 (satu) laki-laki yang tidak saya kenal.

Bahwa saat berjalan kaki sambil membawa JAMAL dan YUDI ke parkir sepeda motor, sambil meninju ke arah perut JAMAL sebanyak 2 (dua) kali, saya berkata " DIMANA SISA SABU SABU YANG KAU CURI" kemudian JAMAL berkata" TIDAK ADA SAYA CURI".

Dan sesampainya ditempat parkir, saya kemudian menyuruh YUDI dan JAMAL untuk tiarap ke tanah. Saat tiarap, kemudian YUDI langsung menendang ke arah



kepala JAMAL secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu DOZER menegur YUDI dan berkata " JANGAN KAU PUKUL LAGI,HARGAI SAYA". Dikarenakan saat itu ada warga yang mau datang, kami langsung membawa JAMAL dan DODI ke arah perkebunan kelapa sawit di seberang jembatan. Bahwa saya dan JORDI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam membawa JAMAL (posisinya, saya yang membawa motor, JAMAL duduk ditengah diapit oleh JORDI), sedangkan YUDI membawa sepeda motor Yamaha NMAX warna hijau muda BM 5805 ZAP membawa DODI (posisinya, YUDIO yang membawa motor, DODI duduk ditengah diapit oleh seseorang teman YUDI yang tidak saya kenal). Bahwa didalam perjalanan, saya kembali bertanya kepada JAMAL " MANA SISA BARANG TU" kemudian JAMAL menjawab" SAYA TIDAK ADA MENCURI".

Bahwa saat itu kami berhenti untuk membeli buah semangka,dan YUDI mendekati JAMAL dan berkata "SUDAH KAU JUJUR SAJA,KAWANMU TADI SUDAH NGAKU BAHWA BARANG SAMAMU BANYAK DAN ADA BUKTI FOTONYA DIHANDPONEMU YANG KAU PERLIHATKAN KEPADA DODI". Namun saat itu, JAMAL tetap tidak mengakui bahwa dirinya yang mencuri shabu shabu milik YUDI. Dikarenakan ditempat tersebut banyak warga ataupun masyarakat, saya pun kemudian mengajak ke pergi ke tempat lain.

Dan kemudian saat itu di tengah perjalanan, saya kemudian meminta YUDI berhenti, dan meminta kepada YUDI untuk gantian motor, sehingga YUDI membawa sepeda motor Kawasaki Ninja yang ditumpangi oleh JAMAL dan 1 orang teman YUDI yang tidak saya kenal, sedangkan saya membawa Sepeda Motor Nmax yang ditumpangi oleh DODI dan JORDI. Bahwa sambil berjalan, saya ada bertanya kepada DODI" BENAR SI JAMAL INI BERBOHONG" dan saat itu DODI menjelaskan bahwa BENAR JAMAL ADA MENUNJUKKAN KEPADA NYA FOTO SABU SABU YANG BERJUMLAH 2 (DUA) BUNGKUS YANG JUMLAH NYA CUKUP BANYAK.

Mendengar keterangan DODI tersebut, kemudian saya mengajak untuk berhenti kembali dengan tujuan menghadapkan DODI dan JAMAL. Setelah sampai di kebun sawit, saya pun turun dari sepeda motor sedangkan YUDI tetap berjalan ke depan kami sambil berteriak mengatakan " PISAHKAN,PISAHKAN DULU BANG" dan saat itu posisi YUDI sudah berjarak 20 meter dari posisi saya berhenti.

Bahwa saya pun turun dari sepeda motor dan bertanya kembali kepada DODI " YANG SEBENARNYA BAGAIMANA" dan saat itu saya mendengar teriakan JAMAL



seperti orang yang sedang kesakitan dan kemudian saya menyuruh JORDI untuk mendatangi YUDI untuk membawa JAMAL ke tempat saya, karena saya khawatir nantinya ada apa apa yang terjadi kepada JAMAL. Bahwa saya berteriak memanggil YUDI, Dan saat itu YUDI pun datang ke tempat saya sambil membawa JAMAL dengan kondisi saat itu JAMAL sudah lemas.

Bahwa kemudian saya mendudukan JAMAL disamping DODI dengan posisi saling membelakangi dan kemudian saya bertanya "INIKAN KAWANMU SUDAH NGAKU NIE, namun saat itu JAMAL tetap mengatakan bahwa dirinya tidak ada mencuri shabu-shabu milik YUDI. Karena kesal, saya memukul ke arah perut JAMAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga JAMAL jatuh kesamping. Bahwa YUDI berkata "MASIH JUGA KAU TIDAK NGAKU, sambil menendang JAMAL ke arah kepala dengan menggunakan kaki sebanyak berkali kali dan saya pun menjadi geram dan berusaha mencari sesuatu di sekitar saya, namun saya terhenti dikarenakan YUDI berkata " TUNGGU DULU BANG,BIAR AKU AMBIL BUKTINYA DIHANDPONE NYA" kemudian YUDI pergi mengambil handpone milik JAMAL. Saat itu kondisi korban sudah sangat lemas sambil saya bertanya " MASIH JUGA KAMU BOHONG,DIMANA SISA BARANGNYA" dan saat itu Sdr JAMAL tetap menjawab TIDAK ADA SAYA MENCURI SAMBIL SAYA MEMANDANG WAJAH DODI, dan DODI memberikan kode kepada saya bahwa JAMAL berbohong. Bahwa saat itu saya pun geram dan mengambil ujung pelepah kelapa sawit yang ada disamping saya, dan kemudian memukulkannya berkali-kali ke arah punggung JAMAL.

Bahwa saat itu saya merasa heran, kenapa YUDI lama mengambil hand phone, kemudian saya menghubungi YUDI, dan YUDI ada mengirim pesan suara yang isinya " sabar bang, saya ngambil mobil". Beberapa saat kemudian (sekitar $\pm$ 30 menit), YUDI datang dengan membawa mobil Mitsubishi Triton warna Hitam. Bahwa saat itu, kemudian kami pergi meninggalkan lokasi, dengan membawa JAMAL dan DODI. Bahwa JAMAL dan DODI dibawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna Hitam, dan yang membawanya adalah YUDI, SAYA dan DOZER.

Sedangkan JORDI dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna hijau muda BM 5805 ZAP mengantar teman YUDI (yang tidak saya kenal) pulang karena mau kerja.

- Bahwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna Hitam, saya mengajak YUDI dan DOZER untuk membawa JAMAL dan DODI langsung ke klinik untuk mengobati JAMAL, karena kondisi JAMAL sudah sangat lemas. Bahwa saat itu,



DOZER dan YUDI melarang dan ngotot untuk ke rumah nenek JAMAL. Bahwa alasan pergi ke rumah nenek JAMAL adalah karena menurut DODI bahwa shabu-shabu disimpan oleh JAMAL di rumah nenek nya. Bahwa tujuan kami ke rumah nenek JAMAL adalah untuk mencari shabu-shabu. Bahwa sesampai di rumah nenek JAMAL, saya dan DODI masuk ke rumah nenek JAMAL dengan tujuan menggeledah;

- Bahwa saat masuk ke rumah nenek JAMAL, kami melihat sudah ada UMAR ALI (Anggota POLRI yang berdinasi di YANMA POLDA), dan kami sama-sama melakukan pengeledahan, namun tidak ada ketemu narkoba jenis shabu-shabu. Karena tidak ketemu shabu-shabu, kami kembali ke tempat pertama kali kami mengamankan JAMAL dan DODI, kami mencari-cari shabu-shabu, tapi tidak ketemu juga. Karena sudah malam, kami pun membawa JAMAL untuk berobat;
- Bahwa sebabnya saya dan YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah kami emosi atau marah karena YUDI tidak mengakui, dimana diletaknya Narkoba jenis shabu-shabu milik YUDI yang telah dicuri oleh JAMAL. Bahwa YUDI menyampaikan kepada saya yang mengetahui tempat penyimpanan shabu-shabu milik YUDI adalah JAMAL, dan Narkoba jenis shabu-shabu milik YUDI yang dicuri oleh JAMAL adalah sebanyak $\frac{1}{4}$ (seper empat ons) atau jika di uangkan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud saya dan YUDI melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL adalah untuk menggertak dan menakut-nakuti JAMAL, dengan tujuan agar JAMAL memberitahukan kepada kami dimana disimpannya narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa JAMAL menyampaikan kepada kami bahwa ia tidak ada mencuri narkoba jenis shabu-shabu milik YUDI.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan buat Terdakwa sehubungan dengan perkara yang di persangkaan terhadap Terdakwa saat ini;
- Bahwa yang dialami oleh JAMAL akibat kekerasan atau penganiayaan yang saya dan YUDI lakukan adalah wajah lebam, ada luka di pelipis sebelah kiri dan kondisi sangat lemas. Bahwa kemudian saya mengetahui jika akhirnya JAMAL meninggal dunia;
- Bahwa ada pada satu kesempatan atau momen, saya dan YUDI secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL;
- Bahwa JAMAL mengalami wajah lebam, ada luka di pelipis sebelah kiri dan kondisi sangat lemas, saat itu saya bersama dengan YUDI membawa JAMAL ke klinik



(tidak ingat namanya) yang ada di jalan Teropong untuk mengobati JAMAL, namun dokter yang ada di klinik tersebut menganjurkan agar JAMAL dibawa ke Rumah Sakit, karena keadaannya sudah sangat parah;

- Bahwa saat itu, kemudian kami membawa JAMAL ke Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru. Sesampainya di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru, kami langsung parkir di depan UGD, kemudian Tenaga Kesehatan langsung mengambil tempat tidur pasien dan menghampiri kendaraan yang kami gunakan, kemudian tenaga kesehatan mengangkat JAMAL dan membawa masuk ke UGD. Bahwa salah satu perawat berkata kepada kami agar melakukan pendaftaran ke tempat pendaftaran. Sebelum ke tempat pendaftaran, saya dan YUDI menghampiri dokter dan bertanya terkait keadaan JAMAL. Saat itu, dokter menjelaskan kalau keadaan JAMAL perlu dirawat dalam ruangan khusus dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) per malam. Saat itu, YUDI langsung berkata " ya, sudah tidak apa-apa". Setelah itu, dokter langsung mengarahkan YUDI ke tempat pendaftaran, dan YUDI melakukan pendaftaran". Saat YUDI melakukan pendaftaran, saya mendatangi korban, dan saat melihat kondisi korban, saya merasa terpukul dan menyesal". Bahwa dengan wajah sedih, saya ke parkiran dan duduk termenung. Sesaat kemudian YUDI datang menghampiri saya dan berkata " tak usah dipikirkan lagi bang, saya yang akan bertanggung jawab semuanya" kemudian saya berkata "benar ni bang, tanggung jawab lah ya bang, karena saya datang karena permintaan abang, saya juga tidak sanggup menanggung resikonya, nanti rumah tangga saya berantakan";
- Bahwa saya mengetahui jika akhirnya JAMAL meninggal dunia adalah dari UMAR ALI (Anggota POLRI yang berdinasi di YANMA POLDA) dan ITO (RW simpang jalan SMP Desa Kubang). Bahwa saya mengetahui dari ITO kalau JAMAL meninggal dunia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru;
- Bahwa sebabnya saya mengambil barang-barang milik JAMAL, sebagaimana yang saya terangkan diatas adalah untuk membuktikan bahwa JAMAL terlibat dalam Narkotika jenis shabu-shabu milik YUDI. Bahwa barang-barang tersebut, kemudian dibawa YUDI, dan saat di Rumah Sakit Sansani YUDI menyerahkan kembali barang-barang tersebut kepada saya dan berkata " abang sajalah yang pegang barang bukti ini", kemudian barang-barang tersebut saya fotokan dulu, dan foto nya saya kirim ke YUDI dengan maksud agar YUDI mengetahui jenis barang-barang tersebut. Bahwa kemudian barang-barang tersebut saya bawa dan saya simpan di kos an tempat saya tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu ;

- a. 1 (satu) buah baju kaos warna biru donker.
- b. 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.
- c. 1 (satu) pasang sandal bertuliskan HILOS.

Terdakwa masih mengenalinya, bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap JAMAL, Terdakwa mengenakan baju kaos warna biru donker, celana panjang warna cokelat dan sandal bertuliskan HILOS, sebagaimana yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa.

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu ;

- a. 1 (satu) unit hand phone merk opps warna hitam silikon merah.
- b. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- c. 1 (satu) lembar SIM A atas nama JAMALLUDIN.
- d. 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa atas nama JAMALLUDIN.
- e. 1 (satu) lembar kartu ATM mandiri.
- f. Uang sejumlah Rp 609.000,-.
- g. 4 (empat) lembar mata uang asing.

Terdakwa masih mengenalinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik JAMAL, yang tersnagka ambil dari saku JAMAL pada saat melakukan penggeledahan terhadap JAMAL.

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar, dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin Terdakwa sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Terdakwa saat sekarang ini, Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini, Terdakwa tidak ada merasa dibujuk, dipaksa atau disakiti oleh Pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu)helai celana pendek;
2. 1 (satu) buah tali celana;
3. 1 (satu) buah cincin;
4. 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Halaman 90 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id

6. Uang tunai sejumlah Rp 609.000.-;
7. 4 (empat) lembar mata uang asing;
8. 1 (satu) lembar SIM A atas nama JAMALLUDIN;
9. 1(satu) lembar Kartu Mahasiswa atas nama JAMALLUDIN;
- 10.1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri
- 10.1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 11.1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
- 12.1 (satu) pasang sandal bertuliskan HILOS wama putih hitam;
- 13.2 (dua) buah plastik yang diduga narkoba jenis shabu shabu;
- 14.1 (satu) buah kaca pirex;
- 15.1 (satu) buah alat hisap shabu habu /bong
- 16.1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit kering
- 17.1 (satu) unit handpone merk Vivo wama biru dongker;
- 18.1 (satu) unit handpone merk Oppo wama silver;
2. 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax wama hijau muda No Pol 5805 ZAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat terdakwa Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi YUDI), lalu saksi YUDI memesankan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib saksi YUDI mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut saksi YUDI bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya saksi YUDI dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI dan saksi YUDI dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya bersama saksi YUDI dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saksi YUDI kembali

Halaman 91 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa untuk bersiap-siap dikarenakan sdr. Jamlauddin sudah ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Yudi meminta terdakwa untuk datang ke Simpang Kubang Raya, setelah terdakwa sampai di Simpang Kubang tidak lama kemudian datang saksi YUDI bersama JORDI (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa bersama saksi YUDI dan saksi JORDI menuju ke tempat orang yang mengetahui dimana lokasi sdr. Jamaluddin. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Doser dan India (dalam pencarian) langsung bergabung mengikuti terdakwa. Sesampainya di Simpang Kualu, saksi Yudi bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenali berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat sdr. Jamaluddin berada yaitu di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di kebun sawit dimaksud terdakwa, saksi Yudi, saksi Jordi, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit dan kemudian berpencar masuk ke dalam kebun sawit dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh saksi Jordi dan terdakwa menangkap teman sdr. Jamaluddin yang Bernama Dodi.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana terdakwa memiting Sdr. Jamaluddin menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Jordi. Setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Terdakwa melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Yudi menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan terdakwa kembali memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik saksi Yudi yang telah diambilnya.



- Bahwa selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian terdakwa, saksi Yudi dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Terdakwa dan India membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Yudi dan saksi Jordi dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik terdakwa, sedangkan Doser tinggal dikebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah pergi mendahului, saat diperjalanan terdakwa berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan saksi Yudi pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan saksi Jordi dan saksi Dodi sedangkan saksi Yudi berjalan mendahului terdakwa dan berhenti di depan terdakwa, lalu saksi Yudi turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Yudi Kembali memukuli dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh saksi Yudi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa menanyakan kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membeli air minum dan memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi mendatangi Sdr. Jamaluddin untuk menawarkan air minum kepadanya namun tidak direspon oleh Sdr. Jamaluddin, selanjutnya saksi Jordi langsung membuka mulut Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan tangan kiri dan setelah mulutnya terbuka sedikit kemudian saksi Jordi menuangkan air minum ke dalam



mulut Sdr. Jamaluddin namun air minum tersebut dikeluarkan kembali oleh Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi kembali ke tempat terdakwa dan menyuruh India untuk gantian memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin.

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Yudi datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam bersama dengan Doser dan melihat Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih atau lendir, lalu Sdr. Jamaluddin diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Doser dan India dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan terdakwa, Doser, dan saksi Dodi meninggalkan kebun sawit tersebut dan membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, dan setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjnag badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kantung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kantung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menyebabkan luka pada badan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saat terdakwa Antoni memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi YUDI SYAHPUTRA ALS YUDI BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan terpisah yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi YUDI), lalu saksi YUDI memesan sabu tersebut dan sekira jam 23.00 Wib saksi YUDI mengajak Sdr. Jamaluddin untuk pergi menjemput sabu tersebut di daerah Simpang Tiga dan setelah berhasil menjemput sabu tersebut kemudian sabu tersebut saksi YUDI bawa bersama dengan Sdr. Jamaluddin untuk disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kopor yang kemudian diletakkan di dalam sebuah gudang, dan selanjutnya saksi YUDI dan Sdr. Jamaluddin berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kantor Penjagaan Mako Polda Riau, terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI dan saksi YUDI dan mengatakan ingin mencari Sdr. Jamaluddin karena Sdr. Jamaluddin belum menyerahkan sabu yang telah diambilnya bersama saksi YUDI dan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada di kos yang terletak di Jalan Penerbangan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saksi YUDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa untuk bersiap-siap dikarenakan sdr. Jamlauddin sudah ditemukan. Sekira pukul 13.00 wib, saksi Yudi meminta terdakwa untuk datang ke Simpang Kubang Raya, setelah terdakwa sampai di Simpang Kubang tidak lama kemudian datang saksi YUDI bersama JORDI (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Terdakwa bersama saksi YUDI dan saksi JORDI menuju ke tempat orang yang mengetahui dimana lokasi sdr. Jamaluddin. Setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Doser dan India (dalam pencarian) langsung bergabung mengikuti terdakwa. Sesampainya di Simpang Kualu, saksi Yudi bertemu dengan temannya yang tidak terdakwa kenali berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Beat warna hijau dan sepeda motor Honda Revo, dan mereka membicarakan tentang cara mendatangi tempat sdr. Jamaluddin berada yaitu di dalam kebun sawit Dusun I Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di kebun sawit dimaksud terdakwa, saksi Yudi, saksi Jordi, Doser dan India beserta kedua laki-laki tersebut memarkirkan sepeda motor mereka di luar kebun sawit dan kemudian berpekar

Halaman 96 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



masuk ke dalam kebun sawit dengan berjalan kaki menuju ke tempat Sdr. Jamaluddin berada dimana Sdr. Jamaluddin saat itu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan karena kedatangan terdakwa diketahui oleh Sdr. Jamaluddin, lalu Sdr. Jamaluddin dan teman-temannya kemudian berpencar melarikan diri namun Sdr. Jamaluddin berhasil ditangkap oleh saksi Jordi dan terdakwa menangkap teman sdr. Jamaluddin yang bernama Dodi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dibawa ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dimana terdakwa memiting Sdr. Jamaluddin menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul perut Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Jordi. Setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi untuk tiarap di atas tanah, lalu saksi Terdakwa melipat tangan Sdr. Jamaluddin kebelakang dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Yudi menendang mata kaki Sdr. Jamaluddin, menginjak bagian pinggul serta menendang pelipis sebelah kiri Sdr. Jamaluddin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I, dan terdakwa kembali memukul dan menekan bagian punggung Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan kaki dan lututnya dengan tujuan agar Sdr. Jamaluddin mengakui dan mengembalikan sabu milik saksi Yudi yang telah diambilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan ada warga Masyarakat sekitar yang akan datang, kemudian terdakwa, saksi Yudi dan India membawa Sdr. Jamaluddin dan saksi Dodi dari tempat tersebut dimana Terdakwa dan India membawa Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan saksi Dodi dibawa oleh saksi Yudi dan saksi Jordi dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik terdakwa, sedangkan Doser tinggal dikebun sawit tersebut dan kedua orang informan telah pergi mendahului, saat diperjalanan terdakwa berhenti dan pindah ke sepeda motor Nmax miliknya sedangkan saksi Yudi pindah ke sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang berada di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari simpang kebun sawit tersebut, lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama-sama dengan saksi Jordi dan saksi Dodi sedangkan saksi Yudi berjalan mendahului terdakwa dan berhenti di depan terdakwa, lalu saksi Yudi turun dari sepeda motornya dan menyikut Sdr. Jamaluddin yang masih berada di atas sepeda motor sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
hkamahagung.go.id



(tiga) kali yang mengenai perut Sdr. Jamaluddin sekali, lalu Sdr. Jamaluddin dan India pun ikut turun dari sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Yudi Kembali memukul dan menendang Sdr. Jamaluddin secara bergantian sehingga Sdr. Jamaluddin merintih kesakitan, lalu terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membawa saksi Dodi menjauh dari Sdr. Jamaluddin dan diikuti oleh saksi Yudi sedangkan Terdakwa tetap tinggal bersama Sdr. Jamaluddin, lalu terdakwa menanyakan kembali tentang sabu yang telah diambil oleh Sdr. Jamaluddin namun Sdr. Jamaluddin tetap tidak mengakui sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa kembali menghajar Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan lutut sebelah kiri yang mengenai dada sebelah kiri Sdr. Jamaluddin sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan pelepah sawit yang telah kering dibagian tangan sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa melompat ke atas perut Sdr. Jamaluddin yang sudah terkapar di atas tanah sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Sdr. Jamaluddin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jordi untuk membeli air minum dan memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi mendatangi Sdr. Jamaluddin untuk menawarkan air minum kepadanya namun tidak direspon oleh Sdr. Jamaluddin, selanjutnya saksi Jordi langsung membuka mulut Sdr. Jamaluddin dengan menggunakan tangan kiri dan setelah mulutnya terbuka sedikit kemudian saksi Jordi menuangkan air minum ke dalam mulut Sdr. Jamaluddin namun air minum tersebut dikeluarkan kembali oleh Sdr. Jamaluddin, lalu saksi Jordi kembali ke tempat terdakwa dan menyuruh India untuk gantian memberikan minum kepada Sdr. Jamaluddin.

Menimbang, bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Yudi datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna hitam bersama dengan Doser dan melihat Sdr. Jamaluddin yang sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih atau lendir, lalu Sdr. Jamaluddin diangkat oleh saksi Yudi bersama-sama dengan Doser dan India dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin bersama-sama dengan terdakwa, Doser, dan saksi Dodi meninggalkan kebun sawit tersebut dan membawa Sdr. Jamaluddin ke Klinik Cipta Karya yang berada di Jalan Teropong, dan setelah luka-luka Sdr. Jamaluddin dibersihkan pihak klinik menyarankan agar Sdr. Jamaluddin dibawa ke rumah sakit, lalu saksi Yudi membawa Sdr. Jamaluddin ke IGD rumah sakit Sansani sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Jamaluddin meninggal dunia.

Halaman 98 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No: VER/36/IX/KES.3/2024/RSB tanggal 09 September 2024 atas nama Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, panjng badan 165 cm ini ditemukan memar pada kedua kelopak mata, bibir bawah, dada dan kedua punggung tangan; luka lecet di ubun-ubun kepala, dahi, sudut luar mata, pipi kiri, rahang bawah, punggung kiri dan siku kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah ubun-ubun, otot pelipis kanan, otot dada, kandung jantung, permukaan otak besar dan batang otak; patahnya tulang iga ke-1 sebelah kanan dan kiri sisi depan; robekan (laserasi) pada kandung jantung; perdarahan di bawah selaput keras otak, di bawah selaput lunak otak; bercak dan bintik perdarahan pada penampang batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan pada daerah batang otak.

Perkiraan saat kematian sekira 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan NAPZA pada sampel urine didapatkan hasil POSITIF Metamphetamine (sabu).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan dengan terdapatnya alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terbukti dari uraian

Halaman 99 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah tali celana, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Uang tunai sejumlah Rp 609.000.-, 4 (empat) lembar mata uang asing, 1 (satu) lembar SIM A atas nama JAMALLUDIN, 1(satu) lembar Kartu Mahasiswa atas nama JAMALLUDIN dan 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti **Dikembalikan kepada keluarga korban Jamalludin.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan HILOS warna putih hitam, 2 (dua) buah plastik yang diduga narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit kering, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka selanjutnya barang bukti **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda No Pol 5805 ZAP., oleh karena barang bukti

Halaman 100 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya barang bukti **Dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban Jamalludin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI SAPUTRA Alias ANTON Bin ABU BAKAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu)helai celana pendek;
 2. 1 (satu) buah tali celana;
 3. 1 (satu) buah cincin;
 4. 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 101 dari 103 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Uang tunai sejumlah Rp 609.000.-;
7. 4 (empat) lembar mata uang asing;
8. 1 (satu) lembar SIM A atas nama JAMALLUDIN;
9. 1(satu) lembar Kartu Mahasiswa atas nama JAMALLUDIN;
10. 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri

Dikembalikan kepada keluarga korban Jamalludin.

1. 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
3. 1 (satu) pasang sandal bertuliskan HILOS warna putih hitam;
4. 2 (dua) buah plastik yang diduga narkoba jenis shabu shabu;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu habu /bong
7. 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit kering
8. 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru dongker;
9. 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna silver;

Dimusnahkan.

1. 1(satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hijau muda No Pol 5805 ZAP.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Seftania Eka Peza, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)